



SECRETARÍA MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SAN SALVADOR CENTRO

Título: **ORDENANZA PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA
DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR CENTRO.**

Materia: Administrativo

Categoría: Ordenanza

Origen: Alcaldía San Salvador Centro

Estado: Vigente

D.M.Nº 15	A.M.Nº 5 (S.E)	Fecha: 21/05/2025
D.O Nº 132	Tomo Nº 448	Publicado: 16/07/2025



SECRETARÍA MUNICIPAL

DECRETO NÚMERO QUINCE:

El Concejo Municipal de San Salvador Centro, CONSIDERANDO que:

- I- De conformidad al artículo 204 de la Constitución de la República en sus numerales 3 y 5 establece que la autonomía del municipio implica poder decretar ordenanzas y gestionar libremente las materias de su competencia.
- II- El artículo 14 de la Constitución de la República determina que la autoridad administrativa podrá, mediante resolución o sentencia y previo el debido proceso, sancionar las contravenciones a las ordenanzas; y el artículo 203 determina como un principio esencial en la administración del gobierno, la autonomía municipal, en los asuntos que correspondan al municipio.
- III- De conformidad al artículo 32 del Código Municipal, las Ordenanzas son normas de aplicación general dentro del Municipio que regulan asuntos de interés local; y de acuerdo con el artículo 126 del Código Municipal establece que las multas que imponga la administración municipal se entenderán sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar, conforme a la ley.
- IV- Por medio del Decreto Legislativo No. 661, de fecha 31 de marzo de 2011, publicado en el Diario Oficial No. 80, Tomo 391, de fecha 30 de abril de 2011, se emitió la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas, dicha ley tiene por objeto el establecimiento de normas de convivencia ciudadana, que conlleven a la promoción, preservación de la seguridad ciudadana y prevención de la violencia social, procurando el ejercicio de los derechos y pleno goce de los espacios públicos y privados de los municipios, basándose en la armonía, respeto, tranquilidad, solidaridad y la resolución alternativa de conflictos si fuere necesario.
- V- De conformidad a los artículos 8 letra a), 110 letra c) y el 112 de la citada ley en el Considerando anterior, el Concejo Municipal teniendo como facultad, entre otras, de aprobar las Ordenanzas Municipales para el desarrollo de normas de convivencia de su localidad.
- VI- Según Decreto Legislativo N° 856 de fecha 15 de diciembre de 2017, publicado en el Diario Oficial N° 30, Tomo N° 418, de fecha 13 de febrero de 2018, se aprobó la Ley de Procedimientos Administrativos, la cual entró en vigencia en febrero de 2019; con la finalidad de establecer un ordenamiento jurídico que regule con carácter general y uniforme los procedimientos que debe seguir la administración pública de conformidad a los principios proclamados en la Constitución de la República.
- VII- Por medio del Decreto Municipal No. 30, de fecha 18 de septiembre del 2020, publicado en el Diario Oficial No. 217 Tomo: 429, de fecha 29 de octubre de 2020 se emitió la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana del Municipio de San Salvador.
- VIII- Por medio del Decreto Municipal No. 4, de fecha 26 de julio de 2017, publicado en el Diario Oficial No. 197, Tomo 417, de fecha 23 de octubre de 2017 se emitió la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, Contravenciones Administrativas y Resolución Alterna de Conflictos del Municipio de Mejicanos.



SECRETARÍA MUNICIPAL

- IX- Por medio del Decreto Municipal No. 1, de fecha 2 de marzo de 2011, publicado en el Diario Oficial No. 72, Tomo 391, de fecha 12 de abril de 2011 se emitió la Nueva Ordenanza Contravencional del Municipio de Ayutuxtepeque.
- X- Por medio del Decreto Municipal No. 3, de fecha 20 de agosto de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 172, Tomo 396, de fecha 17 de septiembre de 2012 se emitió la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas del Municipio de Ciudad Delgado.
- XI- Por medio del Decreto Municipal No. 4, de fecha 2 de octubre de 2013, publicado en el Diario Oficial No. 22, Tomo 401, de fecha 27 de noviembre de 2013 se emitió la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas del Municipio de Cuscatancingo.
- XII- Por medio del Decreto Legislativo No. 762, de fecha 13 de junio del 2023, publicado en el Diario Oficial No. 110 Tomo N° 439 de fecha: 14 de junio de 2023, se emitió la Ley Especial Para La Reestructuración Municipal, la cual sienta las bases para asegurar el correcto funcionamiento de una gestión municipal, que cumpla con las finalidades exigencias y condiciones establecidas en el Código Municipal, como en otras normativas que regulan el que hacer municipal y su interacción. Por medio de dicha ley se estableció lo imperioso de reestructurar los 262 municipios, que a su vez representan por requerimiento legal, una infraestructura y recursos excesivos, que sobrepasan la capacidad económica del municipio, que dificultan la realización de las obras sociales en beneficio de sus habitantes, por lo que se reestructura a 44 municipios.
- XIII- De conformidad a la citada Ley de Reestructuración el Municipio de San Salvador Cambio su Nombre a Municipio de San Salvador Centro y se conforma de cinco distritos los cuales son: Distrito de Ayutuxtepeque, Distrito de Mejicanos, Distrito de San Salvador y Capital de la República, Distrito de Cuscatancingo, Distrito de Ciudad Delgado y de conformidad al artículo 8. de la precitada Ley se establece que las leyes de impuestos municipales de cada municipio, así como sus respectivas ordenanzas municipales aprobadas por los Concejos Municipales anteriores a esta Ley y la legislación general y particular de cada municipio, continuarán en vigencia, hasta que la Asamblea Legislativa y los municipios agrupantes las ratifiquen, reformen o aprueben nuevas leyes y ordenanzas.
- XIV- Conforme a lo establecido en el art. 1 de la Ley Especial para la Reestructuración Municipal, el territorio de El Salvador para su administración continuará dividido en los actuales catorce departamentos, con cuarenta y cuatro municipios y doscientos sesenta y dos distritos municipales. Los municipios se integrarán con uno o más distritos y los actuales municipios no desaparecen y se convierten en Distritos...la denominación de los municipios, se formará con el nombre del municipio al que se incorporen los distritos seguido del departamento al cual pertenece y de su ubicación geográfica dentro del mismo de conformidad a los puntos cardinales o de su posición central dentro de la geografía del departamento respectivo, la denominación de los Distritos se formará con su



SECRETARÍA MUNICIPAL

nombre histórico, seguido del nombre del municipio al que se encuentre incorporado. La distribución por departamento del municipio y distritos para el caso en concreto será la siguiente: SAN SALVADOR CENTRO, integrado por: Distrito de Ayutuxtepeque, Distrito de Mejicanos, Distrito de San Salvador, Distrito de San Salvador, Distrito de Cuscatancingo y Distrito de Ciudad Delgado.

- XV- Según acuerdo municipal número 3.4 tomado en la sesión ordinaria celebrada el día 01 de mayo del 2024, se aprobó oficializó e implementó el cambio de estructura organizativa de la alcaldía municipal de San Salvador Centro, en su numeral 33, se crearon los distritos de Ayutuxtepeque, Mejicanos, San Salvador, Cuscatancingo y Ciudad Delgado.
- XVI- Siendo un deber de la municipalidad velar por el mantenimiento del orden, el bien común y la armónica Convivencia Ciudadana y para lograrlo se requiere la protección de bienes jurídicos reconocidos por la Constitución de la Republica en una forma especializada según las necesidades del municipio y sus habitantes, para poder integrarse así a la construcción del bien común general, estableciendo normas que regulen aquellas conductas de común practica que afectan a sus habitantes, sin violentar el principio de legalidad que viene derivado del principio de seguridad jurídica, es preciso que la normativa sea clara y aplicable bajo las competencias otorgadas a la autoridad competente de aplicarla, es por ello que se debe crear una normativa que regule por igual la conducta de todos los habitantes de San Salvador Centro y aquellos que transitan por sus Distritos.

POR TANTO, en uso de sus facultades constitucionales y legales, **DECRETA** la siguiente:

ORDENANZA PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR CENTRO

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I NORMAS BÁSICAS DE APLICACIÓN

OBJETO

Art. 1.- La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las normas de convivencia ciudadana que conlleven a la promoción de la preservación de la seguridad ciudadana y prevenir la realización de ilícitos que les pongan en riesgo, y lograr el sano esparcimiento con el aprovechamiento y disfrute de los espacios de uso público y privado existentes en el Municipio, garantizando que los mismos sean seguros y propicios para la convivencia armónica y pacífica de los ciudadanos.

Asimismo, pretende resolver por medio de la figura del Delegado Contravencional y la autoridad depositada en éste, todos aquellos conflictos que puedan suscitarse por el incumplimiento a las normas básicas de convivencia entre ciudadanos, o entre éstos y la



SECRETARÍA MUNICIPAL

Municipalidad, a través de la resolución alterna de conflictos o por medio de procedimiento administrativo sancionatorio.

FINALIDAD

Art. 2.- La presente Ordenanza tiene por finalidad:

- a) Generar una Cultura Ciudadana de respeto entre personas, cumplimiento de las leyes y las normas de convivencia básica.
- b) Promover la resolución pacífica de conflictos de convivencia.
- c) Fomentar la participación cívica y la sana convivencia entre los habitantes del Municipio.
- d) Mejorar, fortalecer y adecuar de forma progresiva los servicios Municipales que contribuyen a la convivencia y seguridad local.

PRINCIPIOS RECTORES

Art. 3.- La política municipal de educación en ciudadanía, relacionada con la seguridad y convivencia ciudadana se rige por la aplicación de los siguientes principios rectores:

- a) **Principio de Dignidad Humana:** Implica respeto, promoción, vigencia y defensa de derechos humanos.
- b) **Principio de Igualdad y Justicia Social:** Todo ciudadano tiene derecho a convivir en un ambiente de tranquilidad y bienestar, garantizándoles el ejercicio de sus derechos y libertades.
- c) **Principio de Legalidad:** Toda contravención y sanción debe estar previamente establecida en la Ley.
- d) **Principio de Equidad de Género:** Participación democrática e igualitaria entre hombres y mujeres.
- e) **Principio de Participación Ciudadana:** Proceso mediante el cual la sociedad civil interactúa y se relaciona con la estructura gubernamental del Municipio y participa en el diseño, elaboración, ejecución y supervisión de las políticas municipales dentro de los límites constitucionales, a través de mecanismos democráticos.
- f) **Principio de Convivencia Ciudadana:** Es el comportamiento de los ciudadanos con el debido respeto de los derechos y deberes en su relación mutua y en su interrelación con los espacios públicos y privados bajo los preceptos legales establecidos.
- g) **Principio de Prevención:** Considerar en cualquier decisión, los factores de riesgo que inciden en las problemáticas existentes en el municipio, creando medidas que reduzcan las causas que originan conflictos de convivencia.
- h) **Principio del Orden Público:** Implica proteger el interés general de la sociedad sobre el de los particulares.
- i) **Principio de Mínima Intervención Judicial:** Preeminencia de las acciones administrativas de prevención y restauración del daño, por sobre las acciones de carácter sancionatorio.
- j) **Principio de Participación Protagónica:** Fomentar y garantizar por parte de las autoridades municipales, la participación de los ciudadanos en materias de convivencia, prevención y resolución alternativa de conflictos; y



SECRETARÍA MUNICIPAL

k) **Principio de Corresponsabilidad:** Participación indeclinable de la comunidad con la municipalidad en cumplimiento de sus deberes, para el logro de los objetivos de la convivencia ciudadana.

VALORES

Art. 4.- En el marco de la presente Ordenanza, son valores fundamentales para la convivencia ciudadana:

- a) La responsabilidad de los ciudadanos en la construcción de la convivencia.
- b) La confianza en los entes competentes, como fundamento de la seguridad.
- c) La búsqueda de solución de los conflictos, mediante el diálogo y métodos alternos como la mediación y la conciliación.
- d) La tolerancia que conlleva el respeto por las diferencias y la diversidad de opinión en lo social, político, étnico, cultural y religioso; y
- e) La solidaridad, característica humana que inclina a sentirse unido a sus semejantes y a cooperar con ellos.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art. 5.- La presente Ordenanza se aplicará a las personas naturales y/o jurídicas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, siempre que la contravención hubiese sido cometida dentro de los límites territoriales del Municipio de San Salvador Centro.

DEFINICIONES BÁSICAS

Art. 6.- Para efectos de la presente Ordenanza, se entenderá por:

Abandono de Vehículo: Se entenderá por abandono de vehículo automotor, cuando estos se encuentren en la vía pública, retornos, pasajes, aceras, predios e ingresos a viviendas, cuyo estado físico indiquen deterioro, mal estado de funcionamiento o reparación, y permanezca estacionado sin interrupción por un periodo de tiempo igual o mayor de treinta días calendario o, que a pesar de no indicar mal estado de funcionamiento permanezca por el mismo periodo de tiempo estacionado sin interrupción.

Actos sexuales: Son todas aquellas acciones o juegos de carácter erótico o sexual de menor o mayor complejidad, que comprometen zonas íntimas, sexuales o erógenas de las personas, realizadas por una, dos o más personas de igual o de distinto sexo, para obtener y reproducir placer, tales como: manoseo, tocamientos impúdicos, entre otros.

Antena: Dispositivo que sirve como un transductor entre una onda guiada y una onda de espacio libre o viceversa.

Ciclovía: es la vía pública destinada principalmente a la circulación de bicicleta, de manera permanente o temporal. Las ciclovías pueden ser urbanas o rurales y bidireccionales o unidireccionales, según se permita en ellas la circulación en uno o en ambos sentidos.



SECRETARÍA MUNICIPAL

Cierre definitivo: Es la sanción aplicada a establecimientos, empresas, locales, negocios u oficinas que consiste en limitar la posibilidad de continuar ejerciendo la actividad, previo el debido proceso, sin perjuicio de otras sanciones que puedan establecerse.

Cierre temporal: Es la medida de carácter provisional aplicada a establecimientos, empresas, locales, negocios u oficinas que desarrollen cualquiera de las actividades comerciales, industriales o de servicios, reguladas por la ordenanza correspondiente y demás normativa aplicable, con el fin de garantizar la eficacia de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador, adoptada por el Cuerpo de Agentes Metropolitanos al momento de constatar que se encuentran contraviniendo los Art. 83 y 47 de esta ordenanza.

Construcción: Cualquier actividad que pueda incluir movimiento de terreno, demolición, remoción o disposición, excavación, operaciones de terminaciones en edificios, predios, derechos de vías, estructuras públicas o privadas o propiedad similar.

Contaminación acústica o sonora: Sonidos que por su nivel de prolongación o frecuencia afecten la salud humana o la calidad de vida de la población, sobrepasando los niveles permisibles legalmente establecidos.

Convivencia: Cualidad que tiene el conjunto de relaciones cotidianas que se dan entre los miembros de una sociedad, cuando se han armonizado los intereses individuales con los colectivos; y por tanto, los conflictos se resuelven de manera constructiva, donde se resalta además la noción de vivir en medio de la diferencia.

Contravención Administrativa: Aquella conducta social que implica un daño o peligro para determinados bienes jurídicos individuales o colectivos, la paz social, la tranquilidad, el orden y la seguridad, siempre que no constituya delito o falta.

Decibel: Unidad de medida para expresar la intensidad de un sonido, correspondiente a la décima parte del Bel, que es la unidad de potencia sonora.

Delegado Contravencional Municipal: Instancia administrativa que se encarga de verificar, resolver casos y hechos contemplados en la Ley Marco para la convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas, la presente y otras Ordenanzas en las que el delegado tenga competencia sancionatoria.

Espacio Público: Lugar de convivencia y civismo, que no pertenece a un particular, y que es administrado y gestionado por autoridades competentes, donde todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, de sano esparcimiento y de encuentro, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás.

Bebidas Alcohólicas: Son todas aquellas que contienen alcohol etílico potable en una proporción mayor al 2.00 % en volumen. De conformidad al artículo 3 de la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas.

Desórdenes Públicos: Alteración del orden público y la tranquilidad ciudadana provocada mediante actos tales como riñas, escándalos, vociferaciones, ruidos molestos y/o contaminantes y otros similares.

Licencia para funcionamiento: Es el acto administrativo que emite la Municipalidad de San Salvador Centro o autoridad del Centro Histórico por la cual se autoriza a una persona



SECRETARÍA MUNICIPAL

natural o jurídica a desarrollar actividades comerciales, industriales o de servicios, reguladas por la ordenanza correspondiente y demás normativa aplicable.

Licencia de Venta Envasada de Bebidas Alcohólicas: Es la autorización necesaria que se otorga a cualquier establecimiento comercial dentro del cual se venda bebidas alcohólicas, sin permitir su consumo, cuyo contenido de alcohol etílico potable sea superior al 6% en volumen.

Licencia de Venta Fraccionada de Bebidas Alcohólicas: Es la autorización otorgada a cualquier negocio o establecimiento comercial dentro del cual se permita la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, cuyo contenido de alcohol etílico potable sea superior al 6 % en volumen.

Permiso para el Consumo de Bebidas Alcohólicas: Es la autorización que se otorga a cualquier negocio o establecimiento comercial dentro del cual se consuman bebidas alcohólicas del 2% hasta el 6% en volumen de alcohol.

Mediación: Procedimiento previo, pacífico y de cooperación mutua de resolución de conflictos, el cual consiste básicamente en el hecho de que las personas involucradas en el mismo tienen la oportunidad de participar voluntaria y activamente, con la asistencia de un mediador capacitado que de una manera imparcial conduce y facilite el proceso.

Conciliación: Procedimiento previo a la intervención de un tercero que propone soluciones no vinculantes a las partes, con la finalidad de resolver conflictos o de reparar el daño causado, teniendo éste un mayor protagonismo en la solución de la controversia.

Reparación de daño: Restaurar, reparar, renovar o volver a poner algo en el estado que antes tenía, poniendo remedio al daño, corrigiendo o enmendando una cosa; la reparación será fijada por el Delegado Contravencional, de acuerdo con las pruebas obtenidas en el proceso, deben ser idóneas y guardar la relación directa y clara con los hechos.

Objeto corto punzante: Es aquella arma o herramienta que se caracteriza por su capacidad de cortar, herir o punzar mediante bordes afilados o bordes puntiagudos, tales como navajas, cuchillos, machetes sin vaina, punzas, picahielos y cualquier otro de arma similar.

Objeto contundente: Objeto que puede producir daño físico considerable por la fuerza, peso o energía, sin necesariamente generar una herida exterior, ejemplo un bate de béisbol.

Violencia: Acción u omisión que lastima de forma física, verbal, moral, psicológica o social; ya sea ésta de carácter individual o colectiva, limitando, impidiendo o destruyendo las posibilidades de desarrollo de las personas o la naturaleza, pudiendo incluso causar daños irreversibles.

Participación ciudadana: Involucramiento activo de la población que habita en el municipio y de las organizaciones e instituciones en las cuales se agrupan, en el proceso informativo, consultivo, ejecutivo y contralor, de las gestiones relacionadas con el ejercicio del gobierno municipal y el desarrollo local.

Prevención de la Violencia: Promoción de capacidades, destrezas, acciones, planes y políticas integrales encaminadas a evitar o erradicar conductas lesivas a la persona



SECRETARÍA MUNICIPAL

humana, a su dignidad y al desarrollo pleno de la convivencia armónica en el conjunto social.

Ruido: Todo sonido persistente, molesto, inútil o peligroso para la salud, que pueda perturbar o alterar el trabajo, el estudio, el descanso, el sueño, la tranquilidad, convivencia y la comunicación entre seres humanos que supere el límite permitido por la normativa.

Seguridad Ciudadana: Situación social que contempla mecanismos, procesos, instituciones y políticas integrales que garanticen la tranquilidad y el orden público, para ejercitar libremente los derechos y libertades de hombres y mujeres, en un contexto de participación ciudadana.

Zona peatonal: Es la zona destinada para los peatones en la calzada, es decir, la zona de la línea blanca o paso de cebra; en caso de que no exista dicha zona, debe considerarse como zona peatonal las esquinas.

CAPITULO II DE LAS COMPETENCIAS

AUTORIDADES COMPETENTES

Art. 7.- Para los efectos de esta Ordenanza, son autoridades competentes en materia contravencional:

- a) El Concejo Municipal de San Salvador Centro.
- b) Alcalde.
- c) Delegado Contravencional Municipal.
- d) El Director y Agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitano o Cuerpo de Agentes Municipales.
- e) Procuraduría General de la República, y
- f) Policía Nacional Civil.

CONCEJO MUNICIPAL

Art. 8.- El Concejo Municipal tiene la facultad de:

- a) Aprobar sus propias ordenanzas y políticas que contribuyan a la convivencia ciudadana, en el marco de la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas, apegadas a su realidad local.
- b) Autorizar y legalizar comités, mesas interinstitucionales y sociales que contribuyan a la prevención de la violencia y convivencia ciudadana.
- c) Promover campañas, talleres y capacitaciones para difundir los principios y valores.
- d) Resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de sanción impuesta por el Delegado Contravencional Municipal y resolver la misma ya sea ratificando o revocando lo resuelto.
- e) Nombrar al Delegado Contravencional Municipal propietario y suplente.
- f) Crear dentro del presupuesto anual municipal, la partida respectiva para el funcionamiento de la Delegación Contravencional Municipal.



SECRETARÍA MUNICIPAL

- g) Revisar periódicamente el funcionamiento del Delegado Contravencional Municipal.
- h) Conocer de la excusa y recusación interpuesta contra el Delegado Contravencional Municipal.

ALCALDE

Art. 9.- Para efectos de la presente Ordenanza el Alcalde se encargará de:

- a) Coordinar los comités, mesas interinstitucionales, sociales y otras organizaciones que contribuyan a la convivencia ciudadana y de prevención de la violencia.
- b) Celebrar convenios de cooperación con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y empresa privada, que fortalezcan la gestión de la convivencia ciudadana y la prevención de la violencia, y
- c) Proponer al Concejo Municipal las personas idóneas para asumir el cargo de Delegado Contravencional Municipal Propietario y suplente.

DELEGADO CONTRAVENCIONAL MUNICIPAL

Art. 10.- Para efecto de darle cumplimiento a lo establecido en la presente Ordenanza existirá un Delegado Contravencional Municipal quien en adelante se llamará "El Delegado", este será nombrado directamente por el Concejo Municipal de San Salvador Centro a propuesta del Alcalde.

El Delegado deberá de preferencia ser profesional graduado en las especialidades necesarias, podrá contar con los colaboradores necesarios, para asistirle en el cumplimiento de las atribuciones que le brinda la presente Ordenanza, no obstante, podrá emplear estudiantes universitarios que tengan aprobado como mínimo el 80% de las materias cursadas de la licenciatura en ciencias jurídicas, en sus respectivos pensums.

Los mencionados en el inciso anterior, podrán realizar sus horas sociales o convalidar las prácticas profesionales según sea el caso, debiendo el Concejo Municipal aprobar y celebrar previamente los convenios respectivos con las instituciones de educación superior o la Corte Suprema de Justicia.

ATRIBUCIONES DEL DELEGADO CONTRAVENCIONAL MUNICIPAL

Art. 11.- Son atribuciones del Delegado las siguientes:

- a) Recibir solicitudes de ciudadanos para la resolución alternativa de conflictos.
- b) Resolver por medio de la resolución alternativa de conflicto en aquellos casos que así fuere acordado por las partes; en los que no fuese posible resolverlos, el Delegado podrá remitir las diligencias a la Procuraduría General de la República o solicitar la presencia de uno de sus mediadores.
- c) Recibir los oficios de remisión, documentación adjunta y/o lo decomisado si lo hubiere,
- d) Recibir y resolver denuncias o avisos de contravenciones cometidas, establecidas en la presente Ordenanza municipal y las expresamente consignadas, podrá realizarse por cualquier medio, por personas naturales o jurídicas.
- e) Iniciar el procedimiento administrativo sancionador.
- f) Citar según sea el caso al denunciado o por medio de su representante legal.



SECRETARÍA MUNICIPAL

- g) Indagar sobre hechos denunciados, solicitar informes, peritajes y cualquier otro tipo de diligencias que contribuyan a resolver el conflicto.
- h) Imponer sanciones según las contravenciones establecidas en la presente Ordenanza municipal y otras orientadas para la convivencia ciudadana.
- i) Llevar registro de audiencias y contravenciones cometidas por ciudadanos, empleados y/o representantes legales de personas jurídicas, programando las mismas cuando hayan sido solicitas, para llevar a cabo el derecho de defensa.
- j) Realizar una audiencia en forma oral y pública, para el conocimiento de las contravenciones cometidas, cuando proceda.
- k) Rendir mensualmente los informes respectivos de sus actuaciones al Alcalde y al Concejo Municipal, o cuando se estime conveniente.
- l) Recibir el recurso de apelación que se presente contra sus resoluciones y remitirlo inmediatamente junto con el expediente respectivo al Concejo Municipal.
- m) Coordinar el trabajo de utilidad pública o servicio comunitario para su realización en los casos que apliquen.
- n) Extender constancia de cumplimiento del trabajo de utilidad pública o servicio comunitario del contraventor.
- o) Proponer el nombramiento de los colaboradores necesarios para el funcionamiento idóneo de la Delegación Contravencional, con el objeto de contribuir al cumplimiento de la misma Ordenanza, y
- p) Todas las demás establecidas en la presente Ordenanza.

IMPEDIMENTO DEL DELEGADO CONTRAVENCIONAL MUNICIPAL

Art. 12.- El Delegado estará impedido de conocer por las siguientes causas:

- a) Cuando hubiere sido testigo del hecho del cual conozca.
- b) Si es cónyuge, compañero(a) de vida o conviviente, ascendiente, descendiente, adoptante o adoptado o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de las personas a las que se le atribuya la contravención, o de los testigos del hecho que se conozca.
- c) Cuando para sí, su cónyuge, compañera(o) de vida o conviviente, ascendiente, descendiente, adoptante o adoptado o algunos de sus parientes en los grados preindicados, tenga algún interés en el procedimiento.
- d) Si es o ha sido tutor o ha estado bajo la tutela de algún interesado en el procedimiento.
- e) Cuando para sí, su cónyuge, compañera(o) de vida o conviviente, ascendiente, descendiente, adoptante o adoptado o sus parientes, dentro de los grados referidos, tengan juicio pendiente o procedimiento contravencional pendiente iniciado con anterioridad, sociedad o comunidad con algunos de los interesados, salvo si se tratare de sociedad anónima.
- f) Si el Delegado, su cónyuge, compañera(o) de vida o conviviente, ascendiente, descendiente, adoptante o adoptado u otras personas que vivan a su cargo, han recibido o recibieron beneficios de importancia de alguno de los interesados, o si después de iniciado el procedimiento recibiere presentes o dádivas, aunque sean de poco valor.



SECRETARÍA MUNICIPAL

- g) Si el Delegado, su cónyuge, compañera(o) de vida o conviviente, ascendiente, descendiente, adoptante o adoptado, y otras personas que vivan a su cargo, fueren acreedores, deudores o fiadores de algunos de los interesados, salvo que se trate de instituciones bancarias o financieras.
- h) Cuando antes de comenzar el procedimiento haya sido denunciante o acusador judicial de alguno de los interesados, o denunciado o acusado judicialmente por ellos, salvo que por circunstancias posteriores se demuestre armonía entre ambos.
- i) Si ha dado consejos o manifestado su opinión sobre el procedimiento.
- j) Cuando tenga amistad íntima o enemistad capital con cualquiera de los interesados.
- k) Los demás establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos.

Para los fines de este artículo, se considerarán interesados el indicado como responsable de alguna de las contravenciones aquí señaladas, lo mismo que sus representantes, defensores y mandatarios.

EXCUSAS Y RECUSACIONES DEL DELEGADO CONTRAVENCIONAL MUNICIPAL

Art. 13.- Cuando el Delegado conozca que concurre en él alguno de los impedimentos que señala el artículo anterior, se deberá excusar de conocer el asunto.

La recusación será planteada por cualquiera de las partes que intervengan en el procedimiento cuando a su juicio concurra en el Delegado cualquiera de los impedimentos que señala el artículo anterior. En todo caso, quien señale algún motivo de recusación, llevará la carga de la prueba.

Cuando el Delegado se excusare, emitirá una resolución para dejar de conocer el procedimiento y será reemplazado por el Delegado Contravencional Suplente.

En caso de que fuera recusado, si el Delegado aceptare la existencia de alguno de los motivos que le impiden para conocer, procederá como establece el inciso anterior, en caso contrario, remitirá el incidente al Concejo Municipal, quien deberá resolver lo que fuere pertinente, en la próxima sesión.

Las recusaciones sólo podrán ser presentadas ante el propio Delegado en el momento de comenzar la audiencia probatoria del Procedimiento Administrativo Sancionatorio, la cual deberá suspenderse y posteriormente reprogramarse una vez el Concejo Municipal, haya decidido si es procedente o no la recusación.

CUERPO DE AGENTES METROPOLITANOS

Art. 14.- Corresponderá al Cuerpo de Agentes Metropolitanos:

- a) Velar por el bien común y la armónica convivencia ciudadana, en el Municipio.
- b) Iniciar la investigación de las contravenciones de la presente Ordenanza, cuando se presentare aviso o denuncia verbal o escrita, por parte de algún ciudadano o tuviere noticia por cualquier medio.
- c) Extender al contraventor la esquila o acta de inspección de las contravenciones para efecto de hacer constar el cometimiento de una infracción contemplada en la presente Ordenanza, por lo tanto, para que pague la multa respectiva si así lo desea y fuese



SECRETARÍA MUNICIPAL

procedente o que solicite una audiencia ante el Delegado y llevar a cabo su derecho de defensa.

d) Realizar todo aquello que sea consecuencia de la etapa preparatoria del procedimiento administrativo sancionatorio contravencional, conforme a los términos referidos en esta Ordenanza.

e) Remitir inmediatamente a la Policía Nacional Civil a todos aquellos ciudadanos, que sean sorprendidos en flagrancia en la comisión de un hecho delictivo.

f) Intervenir en todo hecho que conlleve perjuicio hacia los bienes públicos.

g) Remitir informes escritos al Delegado de las denuncias o avisos recibidos.

h) Cumplir con los mandatos emitidos por el Delegado.

i) Ejecutar previo al inicio del procedimiento administrativo sancionatorio como medida provisional el cierre temporal de establecimientos al momento de constatar que se encuentran funcionando sin su debida autorización, así como, vendiendo y suministrando bebidas alcohólicas sin la autorización respectiva.

j) Participar dentro de sus facultades, en los planes de prevención de la violencia del municipio, y

k) Resguardar y asegurar la tranquilidad pública, en coordinación con la Policía Nacional Civil.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Art. 15.- La Procuraduría General de la República, deberá:

a) Impulsar y participar con los Concejos Municipales y la Policía Nacional Civil, en la conformación de los comités, mesas interinstitucionales, sociales y otras organizaciones que contribuyan a la prevención de la violencia y convivencia ciudadana.

b) Recibir y dar el trámite correspondiente a los casos que le sean remitidos por el Delegado por la vía de la resolución alternativa de conflictos, y

c) Formalizar los acuerdos o lo actuado entre las partes, remitiendo la certificación de la misma al Delegado.

POLICÍA NACIONAL CIVIL

Art. 16.- La Policía Nacional Civil, deberá:

a) Impulsar y participar con los Concejos Municipales, la conformación de los comités, mesas interinstitucionales, sociales y otras organizaciones que contribuyan a la prevención de la violencia y convivencia ciudadana.

b) Colaborará en la divulgación cultural de las disposiciones contempladas en la presente Ordenanza y la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas, a través de sus diferentes acciones y planes operativos en forma asociada con los Gobiernos Locales.

c) Orientar al ciudadano de las instancias y lugares donde pueda recurrir para resolver los conflictos de convivencia social, y



SECRETARÍA MUNICIPAL

d) Tramitar las denuncias o avisos en caso de que las condiciones lo ameriten por ausencia del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, y remitirlas a las instancias correspondientes.

COLABORACIÓN

Art. 17.- Todas las autoridades, funcionarios o servidores públicos se encuentran en la obligación de prestar su colaboración a las autoridades indicadas en la presente Ordenanza, con el objeto de contribuir al cumplimiento de la misma y de la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas.

TITULO II DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CAPÍTULO ÚNICO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

Art. 18.- En la consecución de los fines previstos en la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas, se consideran espacios de participación local, las Asambleas de Ciudadanos, los Comités de Prevención de la Violencia, ADESCOS, Juntas Vecinales, y otras formas de participación comunitaria, de conformidad a los principios establecidos en la Constitución, Leyes de la República y demás Ordenanzas Municipales.

El Concejo Municipal deberá orientar y fomentar la participación ciudadana a través de los espacios antes señalados, a fin de lograr que las comunidades tomen parte en la solución de sus problemáticas.

TITULO III DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA CAPITULO I DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA

OBLIGACIONES

Art. 19.- Toda persona natural o jurídica está en la obligación de cumplir las normas contenidas en la presente Ordenanza; contribuyendo en la medida de lo posible, a dirimir desacuerdos y conflictos surgidos en la interrelación social, aportando soluciones pertinentes y creativas en el ejercicio de la ciudadanía.

CUMPLIMIENTO

Art. 20.- Toda persona natural o jurídica deberá cumplir las resoluciones pronunciadas por el Delegado, en lo relativo a procesos administrativos sancionatorios, resoluciones alternativas de conflictos y otras establecidas en la presente Ordenanza, sin menoscabo a lo dispuesto en otras Ordenanzas Municipales.



SECRETARÍA MUNICIPAL

DEBERES

Art. 21.- Toda persona natural o jurídica está en el deber de asumir una conducta encaminada a la promoción y sostenimiento de las normas de la convivencia ciudadana, contribuyendo con el bienestar colectivo y fomentando la solidaridad como valor básico de la interrelación social, haciéndose necesario el cumplimiento de los deberes enumerados en la presente Ordenanza.

CAPITULO II

DE LOS DEBERES CIUDADANOS CON EL MEDIO AMBIENTE

Art. 22.- Son deberes de toda persona natural o jurídica, con el medio ambiente:

- a) Almacenar de forma responsable todo tipo de sustancias, materiales y equipos que atenten contra la salud o la integridad física de las personas de acuerdo con lo dispuesto a las leyes y Ordenanzas Municipales referentes a esa materia.
- b) Cumplir las disposiciones legales ya establecidas de "No Fumar"; al interior de instituciones públicas, unidades de transporte colectivo, centros de salud, educativos y lugares públicos en general.
- c) No botar desechos u otros objetos en predios baldíos, quebradas, y lugares o vía pública.
- d) Hacer uso responsable del agua, debiendo proteger y no dañar los recursos hídricos, sistemas de acueductos de agua potable, servidas y lluvias.
- e) Conservar y utilizar adecuadamente las zonas verdes y áreas de recreación de las comunidades, colonias, residencias o parques.
- f) Conservar los árboles existentes en su propiedad, debiendo asegurar que éstos no afecten propiedad y servicios públicos o privados.
- g) Cumplir con las prohibiciones y precauciones que determinen las leyes, reglamentos y Ordenanzas con respecto a fogatas, quemas controladas y fuegos artificiales; y
- h) Obedecer las disposiciones establecidas relativas a las zonas declaradas como áreas naturales protegidas.

CAPITULO III

DE LOS DEBERES CON EL MUNICIPIO Y EL ORDEN PUBLICO

Art. 23.- Son deberes de toda persona natural o jurídica, con el patrimonio nacional y público:

- a) Proteger y conservar los bienes públicos, patrimonios, tanto nacionales como del municipio y aquellos que tengan a su cargo el cuidado o custodia.
- b) Acatar las disposiciones que comprenden la prohibición de obstaculizar por cualquier forma o medio, las zonas de tránsito peatonal, tales como aceras, pasarelas, parques; de tránsito vehicular, calles, retornos, pasajes, paradas o terminales de buses y otras determinadas en las leyes, reglamentos y Ordenanzas municipales; y



SECRETARÍA MUNICIPAL

c) Dar aviso a las autoridades competentes cuando se incurra en las contravenciones establecidas en la presente Ordenanza Municipal.

Art. 24.- Son deberes de toda persona natural o jurídica, con el orden público:

- a) Proteger el orden y la tranquilidad pública, evitando escándalos, disturbios o ruidos perturbadores a sus conciudadanos.
- b) No realizar necesidades fisiológicas, ni escupir, en la vía pública, lugares y unidades de transporte público.
- c) Dar aviso a las autoridades competentes de aquellos negocios que permiten el ingreso a niñas, niños y adolescentes, cuando estos lugares sean de carácter prohibitivo a ellos.

CAPITULO IV

DE LOS DEBERES CON LAS RELACIONES VECINALES

Art. 25.- Son deberes de toda persona natural o jurídica, con respecto a sus demás vecinos:

- a) Adoptar las medidas necesarias para no obstaculizar el paso peatonal y evitar que los residuos de material de construcción afecten a los vecinos y las alcantarillas públicas.
- b) Evitar los ruidos, sonidos u otras manifestaciones que perturben la tranquilidad pública o alteren la paz vecinal en días, y horas establecidas, en las Ordenanzas Municipales.
- c) Respetar los límites y usos de los espacios de parqueo, estacionamientos, zonas verdes, áreas comunes y retornos en las distintas formas de residencia.
- d) Guardar el debido respeto con sus vecinos.

CAPITULO V

DE LOS DEBERES CIUDADANOS CON LA COMUNIDAD

Art. 26.- Son deberes de toda persona natural o jurídica, con su comunidad:

- a) Facilitar el tránsito por la vía pública a niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o personas cargando bebés, sobre todo en situaciones que representen dificultad o peligro.
- b) Auxiliar a niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas o personas cargando bebés; así como a las personas con discapacidad o extraviados, dando aviso y entregándolos a la autoridad correspondiente.
- c) Colaborar para que las niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores que se encuentren en situación de abandono o riesgo social, sean albergados en los centros o entidades competentes.
- d) Cooperar con la socialización de las niñas, niños y adolescentes de su comunidad para el desarrollo integral de éstos; así como, en el cumplimiento de medidas dirigidas a la prevención de riesgos sociales o de violencia.
- e) Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, cualquier tipo de situación irregular que se observe en su localidad, como factor de violencia, delincuencia o riesgo.



SECRETARÍA MUNICIPAL

- f) Dar aviso de situaciones de violencia de cualquier tipo, entre ellas: Doméstica, de género, juvenil o animal, que se generen en sus localidades a las autoridades competentes; y
- g) Colaborar en situaciones de emergencia y desastre; así como, cooperar y acatar los planes generales de acuerdo con las orientaciones establecidas por las autoridades competentes en dichas situaciones.

CAPITULO VI DE LOS DEBERES DE LAS ORGANIZACIONES Y ENTIDADES PRIVADAS

Art. 27.- Para efectos de la presente Ordenanza, se consideran deberes de organizaciones, comunidades y personas jurídicas dentro del municipio, los siguientes:

- a) Las personas jurídicas y organizaciones tales como: Iglesias, asociaciones comunitarias, instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, de conformidad con los valores de solidaridad y responsabilidad, deberán colaborar en el fomento de la educación, difusión y aplicación de la presente Ordenanza.
- b) Colaborar con la creación de las Políticas de Prevención de la Violencia.
- c) Colaborar en el diseño y ejecución de políticas municipales, destinadas a la inclusión y protección social de los grupos más vulnerables; así como, contribuir con las medidas establecidas para la atención integral de las niñas, niños y adolescentes en condición de riesgo social o en cumplimiento de sanciones judiciales.
- d) Informar por medios comunicacionales pertinentes, la prohibición de acceso a páginas de la web con contenido pornográfico; así como, de toda aquella información de prohibición de venta o suministro de sustancias que generen drogodependencia o que dañan la salud e integridad física de las niñas, niños y adolescentes.
- e) Contribuir a la preservación del orden, la tranquilidad y seguridad de todos los habitantes de la localidad.
- f) Cumplir con las normas establecidas acerca del diseño y estructura de locales, evitando la obstrucción del paso peatonal y vehicular.
- g) Cumplir con las Ordenanzas Municipales establecidas para el control de ruidos. Las reuniones sociales, artísticas, religiosas, deportivas, entre otras, deberán ceñirse a estas mismas normas.
- h) Adoptar en la realización de los espectáculos públicos, todas las medidas de seguridad y las precauciones necesarias para la seguridad física de las personas, el cumplimiento del orden público y la conservación del medio ambiente, dejando libre el paso en las puertas de acceso y salidas de emergencia, en las escaleras o en los pasillos y mantener permanentemente disponibles rutas de evacuación.
- i) Contribuir en su comunidad con el ornato, limpieza y restablecimiento de espacios y lugares públicos de recreación.
- j) Participar de las actividades y políticas de prevención y mantenimiento del orden público para la convivencia social de su localidad; y
- k) Cumplir con las normas medio ambientales.



SECRETARÍA MUNICIPAL

TITULO IV DE LAS FACULTADES DE ACTUACION

CAPITULO I DE LA FACULTAD SANCIONATORIA Y SUS EFECTOS

TIPOS DE SANCIONES

Art. 28.- El incumplimiento por persona natural o jurídica de las normas de convivencia establecidas en la presente Ordenanza, darán lugar a contravención, que deberán ser ventiladas por el Delegado Municipal; y se basarán en el debido procedimiento administrativo sancionatorio, para la imposición de cualquiera de las sanciones siguientes:

- a) Amonestación verbal o escrita.
- b) Reparación de los daños.
- c) Decomisos.
- d) Trabajo de utilidad pública.
- e) Multas.
- f) Suspensiones de permisos y licencias; y
- g) Cierre definitivo.

Para la imposición de las sanciones, el delegado llevará a cabo el procedimiento valorando los Principios de Legalidad y de Proporcionalidad, conforme a la gravedad del hecho cometido, la pertinencia de la sanción y valorando como opción privilegiada el procedimiento por medio de la mediación, conciliación o reparación del daño causado.

En los casos que el contraventor sea reincidente, será tomado en cuenta como agravante para la aplicación de una sanción de mayor gravedad.

DE LA AMONESTACION VERBAL O ESCRITA

Art. 29.- Cuando se cometa una contravención por primera vez, el Delegado podrá considerar conforme a las circunstancias en que sucedió el hecho la existencia de elementos atenuantes, analizados conforme a las reglas de la sana crítica, que no amerite una sanción de mayor gravedad, el contraventor será amonestado verbalmente en la audiencia respectiva, previniéndole que se abstenga de infringir y advirtiéndole que de reincidir, le será aplicable una sanción de mayor gravedad, de todo lo cual se levantará Acta que firmarán las partes involucradas.

En el caso que el contraventor se encuentre imposibilitado para firmar o se negare, se hará constar en el acta respectiva.

En caso de que el contraventor no se presentare en la audiencia señalada, se le hará llegar por escrito la amonestación respectiva.

En el caso de las niñas, niños y adolescentes, se aplicará amonestación verbal o escrita en presencia de los padres, sus representantes legales, tutores o encargados en su caso. Los expedientes en relación con éstos deberán guardarse con estricta confidencialidad.



SECRETARÍA MUNICIPAL

DE LA REPARACION DE DAÑOS

Art. 30.- Si se hubiere dañado un bien público, el contraventor será sancionado con la reparación del daño causado; para lo cual la municipalidad podrá delegar a la unidad técnica que goce de la experiencia, pericia y /o experticia necesaria para determinar el valor del daño causado; asimismo, el daño puede ser evaluado y determinado por perito o técnico nombrado por la municipalidad, sin perjuicio de la imposición de otra sanción establecida en la presente Ordenanza. En caso sea procedente se llevará a cabo el aviso o denuncia correspondiente a la autoridad pertinente.

DE LOS DECOMISOS

Art. 31.- En circunstancias excepcionales, que pongan en riesgo la seguridad personal, flagrancia o reincidencia; el agente del Cuerpo de Agentes Metropolitanos podrá ejecutar de forma inmediata el decomiso del bien, con la cual se contraviene y su correspondiente resguardo, a fin de que el contraventor sea sometido al procedimiento administrativo sancionatorio que la presente Ordenanza establece, en el mismo se deberá resolver el destino del bien decomisado.

Todo decomiso deberá hacerse constar en acta que será firmada por las partes intervinientes, en dos ejemplares una de las cuales será entregada al contraventor y otra que deberá ser remitida al Delegado Contravencional, junto con la esquila de emplazamiento.

Los bienes decomisados deberán ser custodiados y resguardados por el Cuerpo de Agentes Metropolitanos del Municipio de San Salvador Centro, previo el pago de la multa impuesta; en caso de no presentarse el contraventor para su retiro, se resguardarán dichos bienes por un plazo máximo de 180 días calendario, posterior a haberse finalizado el procedimiento administrativo sancionatorio.

Las mercaderías decomisadas por comercio en el Espacio Público podrán ser recuperadas por su propietario, previo pago de los costos, presentándose en las instalaciones del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, y solicitarlas en los tiempos siguientes:

- a) Para el retiro de mercaderías perecederas deberán ser en un máximo de 8 horas hábiles.
- b) Para el retiro de productos, estructuras u otros bienes similares no perecederos, en 16 horas hábiles.

Lo anterior en concepto de traslado y bodegaje, sin perjuicio del procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente.

DEL CIERRE TEMPORAL

Art. 32.- La medida provisional de cierre temporal se aplicará de conformidad a lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos, con el fin de garantizar la eficacia de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador, siendo ésta adoptada por el Cuerpo de Agentes Metropolitanos al momento de constatar el funcionamiento de establecimientos comerciales sin su debida autorización, así como, lo



SECRETARÍA MUNICIPAL

relativo a la venta y consumo de bebida alcohólica en establecimiento comercial según sea el caso.

Previo al inicio del procedimiento administrativo sancionatorio podrá ejecutarse como medida provisional el cierre temporal del establecimiento, el cual deberá ser confirmado, modificado o levantado al iniciarse el procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción.

El Cuerpo de Agentes Metropolitanos al momento de realizarse la inspección de verificación de legalidad, deberá levantar acta de cierre temporal que será firmada por las partes intervinientes, en dos ejemplares una de las cuales será entregada al contraventor y otra remitida dentro del plazo de tres días hábiles al Delegado Contravencional junto con la esquila de emplazamiento que se imponga, en caso que no se haya emplazado, el Delegado Contravencional, emitirá el auto de inicio del procedimiento administrativo sancionador y emplazara al contraventor. En caso de que el contraventor se negare a firmar el acta de cierre temporal, se deberá hacer constar dicha situación.

DEL TRABAJO DE UTILIDAD PÚBLICA

Art. 33.- Para los efectos de la presente Ordenanza, se entiende por trabajo de utilidad pública, toda acción que retribuye a la localidad el daño causado y tendrá por objeto la educación del contraventor.

El trabajo de utilidad pública deberá ordenarse de tal forma que no resulte infamante para el contraventor, respetando todos sus derechos humanos, ni perturbando su actividad laboral normal y adecuada a su capacidad física y psíquica.

El trabajo de utilidad pública no deberá ser mayor de ocho horas semanales, las mismas que serán convenidas por las partes, para su ejecución.

La multa que se permute por trabajo de utilidad pública deberá respetar la siguiente regla de conversión:

Dos horas de trabajo de utilidad pública, será equivalente a quince dólares.

En caso de incumplimiento total del trabajo de utilidad pública o servicio comunitario, el contraventor deberá cancelar la multa impuesta; y si el incumplimiento fuere parcial, la multa será el resultado de restar a la multa impuesta, la proporción abonada a la misma en virtud del servicio comunitario que hubiere prestado.

Para efecto del cumplimiento del trabajo de utilidad pública o servicio comunitario, la Alcaldía Municipal de San Salvador Centro podrá realizar convenios con instituciones públicas o privadas, destinados a canalizar la ejecución del servicio.

Art. 34.- Son trabajos de utilidad pública:

- a) La limpieza, pintura, restauración o mantenimiento de centros educativos, plazas y lugares públicos o de acceso al público, centros de salud y sedes de organismos o instituciones gubernamentales del municipio; y
- b) La realización de actividades docentes en los centros educativos públicos del municipio, dependiendo del grado de instrucción y profesión del contraventor.



SECRETARÍA MUNICIPAL

DE LA MULTA

Art. 35.- Multa es la sanción administrativa de carácter pecuniario impuesta por el Delegado, por la comisión de una contravención legalmente establecida, conforme al procedimiento administrativo sancionatorio establecido en la presente Ordenanza, sin importar el lugar de residencia del contraventor.

La multa será pagada dentro de los tres días siguientes a la fecha en que quede firme la resolución que la impone, y deberá ser establecida de conformidad con la gravedad de la contravención y la capacidad económica de quien resulte responsable de la autoría de la misma.

En el caso de las niñas, niños y adolescentes la multa será pagada por sus padres, por la persona que ejerciere la representación legal, el cuidado personal o encargado en su caso.

Cuando se trate de personas jurídicas o negocios de subsistencia familiar, la multa será pagada por su representante legal o dueño según sea el caso.

La falta de cancelación de la multa ocasionará que la municipalidad no extienda la solvencia municipal correspondiente.

En caso de que el contraventor no cuente con capacidad económica que le permita pagar la multa impuesta; podrá permutarse la misma, por trabajos de utilidad pública correspondientes en el tiempo establecido para la contravención cometida. Para lo cual deberá presentar la solicitud en el plazo de 10 días hábiles contados al día siguiente de la notificación de la Resolución que imponga la sanción de multa.

Cuando el contraventor no fuera residente del Municipio de San Salvador Centro, se requerirá la exigencia del pago de la multa vía cobro, por medio del Delegado correspondiente al domicilio del contraventor.

Las multas impuestas no podrán ser inferiores a quince dólares de los Estados Unidos de América, ni superiores a ocho salarios mínimos mensuales para el sector comercio.

En cualquier etapa del Procedimiento Administrativo Sancionatorio, si el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. Dicho pago será voluntario y al realizarse, pondrá fin al Procedimiento Administrativo Sancionatorio de manera inmediata.

Para efectos de los Art. 47 y 83 de la presente ordenanza, se valorará en cada caso, la aplicación de lo preceptuado en este artículo.

Art. 36.- Las contravenciones que generen la suspensión de permisos o licencias del establecimiento, sea comercial, de subsistencia familiar o de otra naturaleza, procederá cuando:

- a) Cuando el medio directo para cometer la contravención haya sido el establecimiento, comercio o local; y
- b) Cuando al contraventor se le hayan aplicado sanciones de amonestación verbal, escrita o de multa y la contravención se continuare cometiendo.

En caso de suspensión, ésta no podrá exceder de noventa días.



SECRETARÍA MUNICIPAL

DEL CIERRE DEFINITIVO

Art. 37.- El cierre definitivo de establecimientos sea comercial o de otra naturaleza, tendrá lugar una vez se haya agotado el debido procedimiento de conformidad a la presente Ordenanza sin perjuicio de otras sanciones que puedan establecerse.

EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN

Art. 38.- La acción contravencional se extinguirá:

- a) Por la muerte del contraventor;
- b) Al año de haberse cometido el hecho, si la autoridad competente no hubiere iniciado el procedimiento respectivo; y
- c) Cuando la contravención haya sido resuelta por la vía alterna de conflictos.

EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN

Art. 39.- La sanción contravencional se extinguirá:

- 1) Por la Muerte del contraventor, y
- 2) Por prescripción, a los tres años contados a partir del día siguiente en que quede firme la resolución que la impone.

CAPITULO II

DE LA FACULTAD DE INSTRUIR POR LA VIA ALTERNATIVA DE CONFLICTOS

Art. 40.- Todo conflicto entre ciudadanos que sea establecido como contravención en la presente Ordenanza, podrán ser resueltos por la vía de la resolución alternativa de conflictos, procurando la mediación, conciliación o la reparación del daño, exceptuando las contravenciones establecidas en los artículos 47, 82, 83, 86, 87 y 88 de la presente ordenanza.

Art. 41.- La audiencia será celebrada en las instalaciones de la Delegación Contravencional, para lo cual serán citadas las partes y los testigos, si los hubiere.

Art. 42.- Los acuerdos de la audiencia deberán establecer de forma clara, los compromisos adquiridos por las partes, los plazos de cumplimiento, mismo que serán sujetos de verificación; en caso de incumplimiento, cualquiera de las partes agraviadas, podrán hacerlo del conocimiento del Delegado, quien deberá iniciar y agotar la fase administrativa según el caso para que éste resuelva lo pertinente.

Art. 43.- La instrucción alternativa de conflictos entre ciudadanos, podrá iniciarse ante el Delegado o la Procuraduría General de la República.

Art. 44.- En caso de no lograr acuerdo a través del acto previo de la resolución alternativa de conflicto, se iniciará el procedimiento administrativo sancionatorio establecido.

TITULO V

DE LAS CONTRAVENCIONES



SECRETARÍA MUNICIPAL

CAPITULO I DE LAS CONTRAVENCIONES RELATIVAS AL DEBIDO COMPORTAMIENTO EN LUGARES PUBLICOS

NECESIDADES FISIOLÓGICAS EN LUGARES NO AUTORIZADOS

Art. 45.- Quien hiciere sus necesidades fisiológicas en aceras, parques, vías, en las afueras de establecimientos, en predios baldíos o edificaciones abandonadas privadas o cualquier otro lugar público no destinado para tal fin, que están a la vista del público transeúnte, será sancionado con multa que puede oscilar desde los quince dólares a los cincuenta dólares de los Estados Unidos de América.

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LUGARES NO AUTORIZADOS

Art. 46.- El que ingiriera cualquier tipo de bebida alcohólica, en aceras, parques, vías, parqueos o cualquier otro lugar público, será sancionado con multa que puede oscilar desde los cincuenta y un dólares a los novecientos dólares de los Estados Unidos de América.

En la misma multa incurrirán las personas que perturben la tranquilidad pública de los habitantes, participando o promoviendo en estado de ebriedad, escándalos o desórdenes en lugares públicos o privados.

VENTA O SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LUGARES NO AUTORIZADOS

Art. 47.- La venta y suministro de cualquier tipo de bebida alcohólica sin contar con la autorización correspondiente por parte de esta Municipalidad, hará incurrir al Propietario o Representante Legal del establecimiento en una multa que puede oscilar desde los novecientos un dólares a los dos mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América, o el cierre definitivo.

En aquellos negocios que, poseyendo la autorización solo para la venta envasada de bebida alcohólica, tolere el consumo en las instalaciones del establecimiento, hará incurrir al Propietario o Representante Legal del establecimiento en sanción consistente en la suspensión de la autorización otorgada o en una multa que puede oscilar desde los novecientos un dólares a los dos mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América. Los negocios que se encuentren autorizados o sin su autorización para ejercer el comercio en el espacio público, que vendan, suministren y/o toleren cualquier tipo de bebida alcohólica, podrá sancionarse con suspensión de la autorización otorgada o en una multa que puede oscilar desde los novecientos un dólares a los dos mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América.

Previo al inicio del procedimiento administrativo sancionatorio podrá ejecutarse como medida provisional el cierre temporal del establecimiento, el cual deberá ser confirmado, modificado o levantado al iniciarse el procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción.

Dicha medida será ejecutada por el Cuerpo de Agentes Metropolitanos al momento de realizarse la inspección de verificación de legalidad, debiendo levantar acta de cierre



SECRETARÍA MUNICIPAL

temporal que será firmada por las partes intervinientes, en dos ejemplares una de las cuales será entregada al contraventor y otra remitida dentro del plazo de tres días hábiles al Delegado Contravencional junto con la esquila de emplazamiento que se imponga. En caso de que el contraventor se negare a firmar el acta de cierre temporal, se deberá hacer constar dicha situación.

COLOCAR PROPAGANDA EN PAREDES PÚBLICAS O PRIVADAS

Art. 48.- Quien coloque afiches o propaganda sin la debida autorización en bienes públicos o privados, tales como anuncios, letreros o fotografías, será sancionado con multa que puede oscilar desde los cincuenta y un dólares de los Estados Unidos de América hasta los novecientos dólares de los Estados Unidos de América, además de la reparación del daño o deterioro causado a la propiedad pública.

Se exceptúa la colocación de propaganda electoral siempre y cuando la misma se realice en el plazo, término y lugares autorizados por Ley, de no cumplir estos aspectos se incurrirá en la infracción señalada en el inciso anterior.

ENSUCIAR, DETERIORAR O MANCHAR BIENES PÚBLICOS

Art. 49.- Quien por cualquier medio manche, raye, ensucie de tal forma que deteriore infraestructura pública, será sancionado con multa que puede oscilar desde los cincuenta y un dólares de los Estados Unidos de América hasta los novecientos dólares de los Estados Unidos de América, además de la reparación del daño o deterioro causado.

La misma multa se le impondrá a quien no respete las paredes y espacios de expresión artística habilitados por la Municipalidad, o que haciendo uso de ellos realice manifestación que genere agravio, sin perjuicio de la sanción penal que pueda resultar pertinente.

IMPEDIR O DIFICULTAR LA CIRCULACION EN LA VÍA O ESPACIOS PÚBLICOS

Art. 50.- El que sin estar amparado en un derecho o garantía constitucional impida o dificulte, la libre circulación en la vía pública o espacio público, incluidas las ciclovías de peatones, bicicletas, escúteres, vehículos u otros medios de transporte que promuevan la movilidad sostenible por cualquier causa, así como también, coloque cualquier tipo de obstáculos o haga de la vía pública o espacios públicos parqueos privados, incluidas las ciclovías, será sancionado con una multa, que puede oscilar desde los cincuenta y un dólares a los novecientos dólares de los Estados Unidos de América.

La misma sanción se impondrá a quien realice la carga y descarga de mercancías, fuera de las horas y lugares autorizados para tal efecto.

De la misma forma se procederá en los casos del comercio en el espacio público que no se encuentren autorizados para ejercer la actividad comercial y se encuentren estructuras, bienes muebles y mercadería que impida u obstaculice el paso peatonal o vehicular; o que poseyendo autorización para ejercer el comercio en el espacio público excediera el espacio asignado, obstaculizando el libre paso peatonal o vehicular.



SECRETARÍA MUNICIPAL

OFRECIMIENTO DE SERVICIOS SEXUALES Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS

Art. 51.- Quien de forma notoria o escandalosamente ofrezca o solicite servicios sexuales en lugares públicos o estando en lugares privados con acceso al público lesione la moral y las buenas costumbres, ofenda el pudor con desnudeces o por medio de palabras, gestos o actitudes obscenas, o realice exhibiciones indecorosas, realice tocamientos impúdicos o asediare de forma impertinente, será sancionado con una multa que puede oscilar desde los cincuenta y un dólares hasta los novecientos dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de la acción penal que corresponda.

REALIZACIÓN DE ACTOS SEXUALES EN LUGARES PÚBLICOS

Art. 52.- Quien realizare cualquier acto sexual o de connotación sexual expresiva, en lugares públicos o siendo estos privados lo realizare de tal forma que se exponga a la vista del público circulante, será sancionado con una multa que puede oscilar desde los cincuenta y un dólares a los novecientos dólares de los Estados Unidos de América.

REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS O EVENTOS PÚBLICOS

Art. 53.- Quien realice, instale o promueva espectáculo o evento público sin los permisos correspondientes, será sancionado con una multa que puede oscilar desde los novecientos un dólares a los dos mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América. Quien contando con permiso para la realización de los mismos incumpla las medidas de seguridad establecidas por el permiso, venda en exceso localidades o permita el ingreso de una cantidad superior de asistentes u observadores a la autorizada, o que exceda la capacidad del recinto donde se realiza el evento, será sancionado con la misma multa del inciso anterior sin perjuicio de la acción penal que corresponda.

DEL INGRESO O EGRESO A ESPECTÁCULOS O EVENTOS PÚBLICOS

Art. 54.- Quien a la hora de ingresar a un espectáculo o evento público pretenda hacerlo a un sector o localidad distinta a la señalada en la entrada adquirida será sancionado con una multa que puede oscilar desde los quince dólares a los cincuenta dólares de los Estados Unidos de América. En la misma infracción incurrirá quien de cualquier forma perturbe el orden de la fila formada para la adquisición de entradas, ingreso o egreso del lugar donde se desarrollará el espectáculo o evento públicos, o irrespete el vallado perimetral para el control de éstos.

ARROJAR OBJETOS EN ESPECTÁCULOS O EVENTOS PÚBLICOS

Art. 55.- Quien, durante el desarrollo de un espectáculo o evento público, arrojar líquidos, papeles encendidos, artefactos pirotécnicos de alta explosividad, objetos o sustancias que puedan generar daño o molestia a terceros, será sancionado con una multa que puede oscilar desde los cincuenta y un dólares a los novecientos dólares de los Estados Unidos de América.



SECRETARÍA MUNICIPAL

INGRESAR O VENDER BEBIDAS DE CONTENIDO ALCOHÓLICO EN ESPECTÁCULOS O EVENTOS PÚBLICOS

Art. 56.- El que ingresara o vendiera bebidas de contenido alcohólico de más del 6% en volumen, al lugar donde se desarrollen espectáculos o eventos públicos o privados con acceso al público, sin la autorización correspondiente de conformidad a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas, será sancionado con multa que puede oscilar desde los cincuenta y un dólares a los novecientos dólares de los Estados Unidos de América.

IMPEDIR O AFECTAR EL NORMAL DESARROLLO DE UN ESPECTÁCULO O EVENTO

Art. 57.- Quien sin justificación impida, obstaculice o afecte el desarrollo normal de un espectáculo o evento realizado en lugar público o privado con acceso al público, será sancionado con multa que puede oscilar desde los quince dólares a los cincuenta dólares de los Estados Unidos de América.

VENTA PÚBLICA O SUMINISTRO DE OBJETOS PELIGROSOS

Art. 58.- Quien en lugares donde se realicen espectáculos o eventos públicos o en sus inmediaciones venda o suministre cualquier tipo de objeto que por características pueda ser empleado para provocar agresiones, será sancionado con una multa que puede oscilar desde los cincuenta y un dólares a los novecientos dólares de los Estados Unidos de América.

ACCIONES CONTRA LOS DELEGADOS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL

Art. 59.- Quien de cualquier forma obstaculice, perturbe o impida a la Autoridad Municipal realizar vigilancia o Inspección en establecimiento, vivienda, estructura en el comercio en el espacio público o similares, en el cual se tenga denuncia o se presuma que se está cometiendo contravención establecida en la presente ordenanza u otras ordenanzas municipales, será sancionado con multa que puede oscilar desde los cincuenta y un dólares a los dos mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América.

DENUNCIAR FALSAMENTE

Art. 60.- Quien realice denuncias falsas sobre la comisión de contravenciones establecidas en la presente Ordenanza o proporcione datos falsos a efecto de evadir responsabilidades administrativas.

De igual manera, incurrirá en la infracción quien habiendo denunciado y recibiendo respuesta que la misma no se comprobó porque los hechos son improcedentes y habiéndose realizado la inspección también se constate que los hechos denunciados no constituyen infracción a las ordenanzas municipales y aun así se continúe denunciando falsamente será sancionado con una multa que puede oscilar desde los novecientos un dólares a los dos mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América.



SECRETARÍA MUNICIPAL

PELEAS O RIÑAS EN LUGARES PÚBLICOS

Art. 61.- Quien provocare peleas o tomare parte en riñas o agresiones físicas o verbales, en lugares públicos o sitios expuestos al público, vías públicas, establecimientos o unidades de transporte; sin que el hecho llegue a constituir delito, será sancionado con una multa que puede oscilar desde los cincuenta y un dólares a los dos mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América.

DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA

Art. 62.- Quien, de cualquier forma, obstaculice o impida la prestación de un servicio de emergencia, o quien sin ninguna justificación requiera servicio de emergencia de parte de la Municipalidad será sancionado con multa que puede oscilar desde los novecientos un dólares a los dos mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América.

CIRCULACIÓN Y CRUCE DE PEATONES

Art. 63.- Quien cruce la vía o calzada fuera de la zona peatonal, lo haga de forma imprudente, o no utilice para cruzar la pasarela cuando la misma se encuentre a una distancia no mayor de cien metros, será sancionado con una multa que puede oscilar desde los quince dólares a los cincuenta dólares de los Estados Unidos de América.

DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA O ADULTEZ MAYOR

Art. 64.- Quien de forma manifiesta ejerza acciones que hostiguen, ofendan, maltraten o vulneren la integridad física o psicológica de un niño, niña o adolescente o adultos mayores será sancionado con multa que puede oscilar desde los cincuenta y un dólares a los dos mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan recaer sobre el contraventor de acuerdo con las leyes especiales de la materia.

TOLERAR O INDUCIR A NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE A COMETER CONTRAVENCIONES

Art. 65.- Quien tolere o induzca a un menor de edad a cometer contravenciones será sancionado con multa que puede oscilar desde novecientos un dólares a los dos mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de las acciones contempladas en las leyes especiales que de la materia correspondan.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan recaer sobre el contraventor de acuerdo con las leyes especiales de la materia.

EVASIÓN DEL PAGO DEL USO DE PARQUEOS PÚBLICOS

Art. 66.- Quien pretenda evadir en cualquier forma el pago de parqueos municipales, será sancionado con una multa que puede oscilar desde los quince dólares a los cincuenta dólares de los Estados Unidos de América.

ABANDONO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN VIAS PUBLICAS

Art. 67.- Quien abandone cualquier clase de vehículo automotor en mal estado, en



SECRETARÍA MUNICIPAL

reparación o se desconozca su estado de funcionamiento por sus características externas, en vías públicas, retornos, pasajes, aceras, predios e ingresos a viviendas, será sancionado con una multa que puede oscilar desde los cincuenta y un dólares a los novecientos dólares de los Estados Unidos de América.

Para efectos de este artículo se entenderá que un vehículo automotor ha sido abandonado cuando permanezca estacionado sin interrupción por un periodo igual o mayor a treinta días.

MEDIDA PROVISIONAL ANTE ABANDONO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

Art. 68.- Previo al inicio del procedimiento administrativo sancionatorio o dentro del mismo, como medida provisional se adoptará el retiro del vehículo automotor bajo el siguiente procedimiento y condiciones:

1) Al tener conocimiento por cualquier vía que un vehículo automotor se encuentra en estado de abandono, el Delegado Contravencional emitirá aviso por una sola vez al propietario para que en el plazo de setenta y dos horas lo retire voluntariamente, el cual será notificado por el Cuerpo de Agentes Metropolitanos.

En caso de no tener identificado al propietario, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos fijará aviso en una parte visible del vehículo automotor haciendo constar tal situación en el acta de notificación respectiva.

2) Cuando la constatación del abandono sea de oficio o por denuncia y no se logre determinar la fecha exacta o estimada del abandono del vehículo, el agente del Cuerpo de Agentes Metropolitanos se apersonará al lugar y procederá a colocar en cualquier lugar visible un primer aviso al propietario, tomando registro fotográfico del mismo e informe con datos identificativo del lugar y del vehículo. Transcurridos cinco días desde colocado el aviso anterior, se practicará una segunda comprobación, y si continua en el lugar se procederá conforme lo estipulado en la presente Ordenanza.

3) Transcurrido el plazo para el retiro voluntario del vehículo sin que se haya realizado, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos procederá a su retiro, debiendo levantar acta donde se haga constar el tipo de infracción cometida, la situación en que se encuentra el vehículo, la ubicación geográfica, fotografías y dirección del inmueble que servirá como depósito, la cual deberá firmar el agente a cargo del retiro y el propietario, si estuviere presente. Dicha acta será remitida al Delegado Contravencional en el plazo de tres días hábiles junto con las demás diligencias que se hubieren realizado.

4) Será a cargo del propietario del vehículo el pago del servicio de remolque y grúa y cualquier otro gasto que conlleve a la movilización, custodia y resguardo del mismo.

5) Los vehículos serán depositados en un inmueble que la municipalidad designe.

6) Para que el propietario del vehículo pueda retirarlo del inmueble donde se encuentre, deberá comprobar dicha calidad con los documentos pertinentes y pagar la sanción que le imponga la municipalidad.

7) La Municipalidad no será responsable de cualquier daño o robo que pueda percibir el vehículo en su traslado al inmueble y mientras se encuentre en el mismo.

8) El propietario del vehículo contará con el plazo de 60 días calendario, para reclamarlo



SECRETARÍA MUNICIPAL

previo el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, finalizado el plazo sin ser reclamado se emitirá resolución final en la que se impondrá la sanción que corresponda y se resolverá sobre el destino del vehículo el cual deberá ser puesto a disposición de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) para que sea remitido a la Dirección General de Tránsito, siendo a cargo del propietario los costos que dicho traslado genere.

Cuando se trate de vehículos en reparación, o se desconozca su estado de funcionamiento por sus características externas, en vías públicas cuya competencia corresponde a la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) de conformidad a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se seguirá el procedimiento preestablecido con la modificación siguiente: Al realizarse el retiro del vehículo por parte del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, éste dará aviso a la División de Tránsito de la PNC para que el vehículo sea remitido y puesto a disposición de la Dirección General de Tránsito, sin perjuicio del procedimiento administrativo sancionatorio que se sigue conforme esta Ordenanza.

Además de las sanciones pecuniarias que correspondan a las contravenciones establecidas, la Municipalidad podrá cuantificar y cargar por cuenta del infractor, los gastos proporcionales que conlleve el retiro de la vía pública, el traslado y costos por depósito del vehículo, los cuales serán brindados al Delegado Contravencional por parte de la Unidad Técnica Financiera considerando como parámetros para su determinación, los índices y porcentajes actualizados por el Banco Central de Reserva, los cuales deberán ser cancelados en la colecturía municipal correspondiente.

DAÑOS A LA SEÑALIZACIÓN PÚBLICA

Art. 69.- Quien dañe, altere, quite, remueva, simule, sustituya, o haga ilegible cualquier tipo de señalización colocada por autoridad competente para la identificación de calles y avenidas, numeración o cualquier otra indicación con fines de orientación pública de lugares, actividades o de seguridad ya sean señales prohibitivas, preventivas o de emergencia, será sancionado con una multa que puede oscilar desde los cincuenta y un dólares a los novecientos dólares de los Estados Unidos de América, además de la reparación del daño o deterioro causado.

DE LA OFERTA DE UTILIZACIÓN DE INTERNET

Art. 70.- Quien, en su calidad de responsable o propietario de cibercafé, o cualquier lugar que ofrezca dicho servicio al público, permita el acceso a páginas, archivos o sitios de contenido pornográfico, será sancionado con una multa que puede oscilar desde los cincuenta y un dólares a los novecientos dólares de los Estados Unidos de América, advirtiéndose que de continuar realizando la conducta se procederá al cierre del establecimiento.

EXHIBICIÓN E INSTALACION DE MATERIAL ERÓTICO O PORNOGRÁFICO

Art. 71.- Quien exhiba, instale, publique, comparta o distribuya material de carácter pornográfico, por cualquier medio, en lugares públicos o de acceso al público, será



SECRETARÍA MUNICIPAL

sancionado con una multa que puede oscilar desde los cincuenta y un dólares a los novecientos dólares de los Estados Unidos de América, procediéndose además al retiro inmediato o al decomiso del material objeto de esta contravención.

DE LAS MAQUINAS DE JUEGOS ELECTRÓNICOS

Art. 72.- Quien sin autorización Municipal comercializare, Instalare o hiciese funcionar máquinas de juegos electrónicos o de tipo recreativo permitidos por la ley, será sancionado con una multa que puede oscilar desde los novecientos un dólares a los dos mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América.

CAPITULO II

DE LAS CONTRAVENCIONES RELATIVAS A LA TRANQUILIDAD PÚBLICA

DESORDENES.

Art. 73.- Quien perturbare o molestore la tranquilidad de los habitantes, promoviendo desórdenes, mediante pleitos, gritos o discusiones que trasciendan de su ámbito privado, será sancionado con una multa que puede oscilar desde los cincuenta y un dólares a los novecientos dólares de los Estados Unidos de América.

HOSTIGAR O MALTRATAR A OTRA PERSONA

Art. 74.- Quien de forma manifiesta hostigare o maltratare verbal o psicológicamente a otra persona, siempre que el hecho no constituya falta o delito penal, será sancionado con una multa que puede oscilar desde los cincuenta y un dólares a los novecientos dólares de los Estados Unidos de América.

EXIGENCIA DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR SERVICIOS NO SOLICITADOS.

Art. 75.- Quien requiera o exija de otra persona retribución económica, por la prestación de un servicio no solicitado como podría ser: la limpieza de parabrisas, cuidado de vehículos automotores estacionados en la vía pública, será sancionado con una multa que puede oscilar desde los cincuenta y un dólares a los novecientos dólares de los Estados Unidos de América.

En la misma infracción incurrirá quien realice el cobro por parqueo en espacio público o cobro por utilizar espacio público ya sea por única vez o de manera periódica, sin estar amparado por la normativa para realizar este cobro.

INTRODUCIR MATERIALES PIROTÉCNICOS EN ESPECTÁCULOS O EVENTOS

Art. 76.- Quien sin la debida autorización introdujere cualquier tipo o clase de material pirotécnicos en espectáculos o eventos, independientemente los mismos sean públicos o privados de acceso al público, será sancionado con una multa que puede oscilar desde los novecientos un dólares a los dos mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América.



SECRETARÍA MUNICIPAL

FABRICACIÓN DE ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS

Art. 77.- El que sin autorización municipal fabricare, en todo o en parte, artefactos pirotécnicos, será sancionado con una multa que puede oscilar desde los novecientos un dólares a los dos mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América.

En igual sanción incurrirá el que transportare, o comercializare, sin autorización, dichos artefactos pirotécnicos.

ALMACENAMIENTO POR PARTICULARES DE PRODUCTOS PELIGROSOS

Art. 78.- Quien almacene productos y equipos que por su naturaleza o uso puedan poner en peligro la salud e integridad física en lugares no adecuados para ello, será sancionado con una multa que puede oscilar desde los cincuenta y un dólares a los novecientos dólares de los Estados Unidos de América.

DAÑO DE ZONAS VERDES, ORNATO, DE RECREACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS Y BIENES MUNICIPALES.

Art. 79.- Quien dañe, altere, ensucie, manche, pinte o deteriore de cualquier forma bienes de uso público tales como: zonas verdes, áreas de recreación, parques, aceras, ciclovías, vías municipales y otras propiedades muebles o inmuebles municipales, será sancionado con una multa que puede oscilar desde los cincuenta y un dólares a los dos mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América, más la reparación del daño cometido.

Entiéndase excluido del presente artículo la poda y tala de árboles y arbustos en el espacio público, los cuales se resolverán, conforme a lo establecido en la ordenanza correspondiente.

OBSTACULIZACIÓN DE RETORNOS Y CALLES NO PRINCIPALES

Art. 80.- Quien obstaculice en cualquier forma o invada retorno de calles no principales, pasajes en residenciales, urbanizaciones, colonias u otras formas urbanas, será sancionado con una multa que puede oscilar desde los cincuenta y un dólares a los novecientos dólares de los Estados Unidos de América.

DE LOS OBJETOS CORTOPUNZANTES O CONTUNDENTES

Art. 81.- Quien, sin justificación de uso, porte en lugares o espacios públicos cualquier tipo de arma corto punzante o contundente, con la cual pueda atentarse o ponerse en riesgo la seguridad o integridad de las personas, será sancionado con una multa que puede oscilar desde los quince dólares a los cincuenta dólares de los Estados Unidos de América.

CONSTRUCCIÓN DE OBSTÁCULOS EN LA VÍA PÚBLICA

Art. 82.- Quien construya canaletas, túmulos, instale portones, plumas o cualquier otro tipo de obstáculo que restrinja el libre tránsito peatonal o vehicular, sin contar con la autorización correspondiente, o que poseyéndolo carezca de una adecuada señalización y visibilidad, será sancionado con una multa que puede oscilar desde los cincuenta y un dólares a los novecientos dólares de los Estados Unidos de América, más la



SECRETARÍA MUNICIPAL

reparación del daño causado, ordenando al Cuerpo de Agentes Metropolitanos, Distritos o Zonas pertinentes para que de manera coordinada procedan al retiro del obstáculo. En la misma Infracción incurrirá quien haya ordenado la construcción o establecimiento del objeto de la contravención. Lo anterior será aplicable siempre y cuando el hecho no constituya violación a derechos constitucionales.

INSTALACIÓN DE ESTABLECIMIENTO O DESARROLLO DE ACTIVIDAD COMERCIAL SIN LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO O LICENCIA TEMPORAL POR APERTURA

Art. 83.- Toda persona natural o jurídica que instale y/o aperturase establecimientos comerciales, o desarrolle cualquiera de las actividades comerciales reguladas en la Ordenanzas u otras normativas referentes a la materia de Licencia para Funcionamiento, y/o Licencias Temporales del Municipio de San Salvador Centro, sin contar con las respectivas autorizaciones, será sancionado con una multa que oscila de los novecientos un dólares a los dos mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América, o el Cierre Definitivo.

Aquellos negocios que poseyendo la autorización correspondiente se haya constatado desordenes o posea denuncias comprobadas que afecten a la convivencia ciudadana, se sancionara con suspensión de la autorización o multa que oscila de los novecientos un dólares a los dos mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América.

Previo al inicio del procedimiento administrativo sancionatorio podrá ejecutarse como medida provisional el cierre temporal del establecimiento, el cual deberá ser confirmado, modificado o levantado al iniciarse el procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción.

Dicha medida será ejecutada por el Cuerpo de Agentes Metropolitanos al momento de realizarse la inspección de verificación de legalidad, debiendo levantar acta de cierre temporal que será firmada por las partes intervinientes, en dos ejemplares una de las cuales será entregada al contraventor y otra remitida dentro del plazo de tres días hábiles al Delegado Contravencional junto con la esquila de emplazamiento que se imponga. En caso de que el contraventor se negare a firmar el acta de cierre temporal, se deberá hacer constar dicha situación.

AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

Art. 84.- Quien dañe, sustraiga, altere o afecte de cualquier forma el funcionamiento normal de los servicios de alumbrado eléctrico, acueductos y alcantarillados, deberá resarcir el daño causado y será sancionado con una multa que puede oscilar desde los novecientos un dólares a los dos mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América.

CAPITULO III DE LAS CONTRAVENCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE



SECRETARÍA MUNICIPAL

FALTA DE LIMPIEZA E HIGIENE DE INMUEBLES

Art. 85.- Quien permita en inmuebles ya sea como propietario, arrendatario o poseedor, la proliferación de maleza, basura, aguas estancadas, residuos, plagas, vectores o cualquier otra materia que pueda constituir foco de riesgo o peligro para la salud o seguridad de la población, será sancionado con una multa que puede oscilar desde los novecientos un dólares a los dos mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América.

En la misma infracción recaerá quien arrojaré desechos, sustancias o aguas servidas desde su vivienda a los lugares o espacios públicos.

BOTAR O LANZAR BASURA O DESPERDICIOS

Art. 86.- Toda persona natural o jurídica que botare o lanzare basura o desperdicios en lugares o espacios públicos, asimismo, quien arrojaré o abandonaré cualquier tipo de residuos en sitios inadecuados o no autorizados por esta municipalidad, para su correspondiente gestión o disposición final o quien autorizado para ejercer el comercio en el espacio público lo mantuviere sucio o arrojaré desechos o aguas servidas en lugares o espacios públicos, será sancionado de la siguiente forma:

Si la contravención es cometida por persona natural será sancionado con una multa que puede oscilar desde los cincuenta y un dólares a los novecientos dólares de los Estados Unidos de América. Si la contravención es cometida por personas jurídicas o institución pública, será sancionado con una multa que puede oscilar desde los novecientos un dólares a los dos mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América.

En la misma contravención incurrirá quien coloque basura fuera de sus casas o en sitios públicos o en las afueras de sitios privados en días y horarios no habilitados para su recolección.

Si la contravención fuere cometida cerca de centros educativos, centros de salud, zonas protegidas o de patrimonio histórico, carreteras, alcantarillas, ríos, quebradas, o si pusiere en riesgo el medio ambiente o afectare el normal funcionamiento del sistema de acueductos y alcantarillados, la infracción será sancionada con ocho salarios mínimos vigentes del sector comercio, independientemente que la contravención sea cometida por persona natural o jurídica, o institución pública.

En cualquiera de los casos, además de la sanción, deberá dejar libre el espacio tal y como se encontraba antes de cometer la contravención.

Lo anterior, sin perjuicio de otras normativas que fueren aplicables.

DEJAR O BOTAR RIPIO EN LUGARES NO AUTORIZADOS

Art. 87.- Quien botare o dejare ripio en espacio público no habilitado para dicho fin, será sancionado de la siguiente forma:

Si la contravención es cometida por persona natural será sancionado con una multa que puede oscilar desde los cincuenta y un dólares a los novecientos dólares de los Estados Unidos de América.



SECRETARÍA MUNICIPAL

Si la contravención es cometida por personas jurídicas o institución pública será sancionado con una multa que puede oscilar desde los novecientos dólares a los dos mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América.

Si la contravención fuere cometida en zonas protegidas o de patrimonio histórico, carreteras, alcantarillas, ríos, quebradas, o pusiere en riesgo el medio ambiente o afectare el normal funcionamiento del sistema de acueductos y alcantarillados, la infracción será sancionada con ocho salarios mínimos vigentes del sector comercio, independientemente que la contravención sea cometida por persona natural, jurídica, o institución pública.

En cualquiera de los casos, además de la sanción, deberá dejar libre el espacio tal y como se encontraba antes de cometer la contravención.

Lo anterior, sin perjuicio de otras normativas que fueren aplicables.

EMISIÓN DE RUIDOS QUE ALTEREN O PERTURBEN LA TRANQUILIDAD PÚBLICA.

Art. 88.- Quien mediante la emisión de ruidos perturbe la tranquilidad de las personas cerca de hospitales, centros educativos de cualquier nivel público o privado, servicios de emergencia, zonas residenciales, industriales, comerciales o mixtas, sobrepasando los niveles máximos permisibles de ruido, será sancionado con una multa que puede oscilar desde los novecientos un dólares a los dos mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América.

Con el objeto de prevenir y controlar la contaminación ambiental originada por la emisión de ruidos en el municipio de San Salvador Centro, los Niveles Máximos Permisibles (NMP) de ruidos provenientes de fuentes fijas y fuentes móviles en situación estacionaria, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, serán los siguientes:

a) Zona Habitacional, hospitalaria, Educativa e Institucional, en horario 06:01-22:00 hrs. nivel máximo de NMP dB (A): 51, en horario 22:01-06:00 hrs. nivel máximo de NMP dB (A): 45.

b) Zona Industrial, comercial, mixta, en horario 06:01-22:00 hrs. nivel máximo de NMP dB (A): 75, en horario 22:01-06:00 hrs. nivel máximo de NMP dB (A): 70.

Todo ruido que sobrepase los niveles máximos arriba señalados, para los efectos de esta ordenanza se considera ruido contaminante, sujeto a la sanción anteriormente descrita.

La determinación de las zonas arriba mencionadas depende del uso prioritario del suelo y su equipamiento en un área geográfica determinada.

Para la aplicación del presente artículo será el Cuerpo de Agentes Metropolitanos quien deberá realizar las mediciones, debiendo de anexar a la escuela de emplazamiento o al informe técnico el vaciado de las mediciones obtenidas.

CONTAMINACIÓN DE VEHICULO AUTOMOTOR.

Art. 89.- Quien por medio de vehículo automotor genere contaminación por medio de humo, ruido o ambos en zonas habitacionales perturbando la tranquilidad y salud de los particulares, será sancionado con una multa que puede oscilar desde los quince a los cincuenta dólares de los Estados Unidos de América.



SECRETARÍA MUNICIPAL

QUEMA DE MATERIALES QUE PRODUZCAN CONTAMINACIÓN.

Art. 90.- Quien quemare materiales que produzcan gases contaminantes en vías públicas, zonas residenciales o urbanas, será sancionado con una multa que puede oscilar desde los quince a los cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiere incurrir. La sanción antes mencionada se incrementará en una tercera parte del máximo si la contravención se cometiere en la cercanía de centros educativos, centros de salud, zonas protegidas o de patrimonio histórico.

REALIZAR CONSTRUCCIONES EN INMUEBLES EN HORAS NO HÁBILES

Art. 91.- Quien realice construcciones en inmuebles de propiedad privada en zonas residenciales o urbanas en horas no hábiles, y con ello, perturbe el descanso de particulares será sancionado con una multa que puede oscilar desde los cincuenta y un dólares a los dos mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América. En la misma infracción incurrirán quienes sin tratarse de construcción realicen actividades que por su naturaleza o el ruido que generan sean inconvenientes a las horas determinadas para el descanso.

Para efectos de este artículo se entenderá horas no hábiles de las dieciocho horas de un día, hasta las seis horas del siguiente.

DE LAS SUSTANCIAS QUE PERJUDIQUEN LA SALUD

Art. 92.- Quien almacenare sin la debida autorización, colocare o arrojure sustancias que por sus características sean capaces de perjudicar la salud será sancionado con una multa que puede oscilar desde los novecientos un dólares a los dos mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiere incurrir.

ARROJAR OBJETOS DESDE VEHÍCULOS

Art. 93.- Quien arrojure desde cualquier vehículo o medio de transporte, sustancias, basura u otros objetos hacia la vía o lugares públicos o espacios privados será sancionado con una multa que puede oscilar desde los quince a los cincuenta dólares de los Estados Unidos de América.

INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN

Art. 94.- Quien instale sin autorización infraestructura de telecomunicaciones, antenas y equipos accesorios de telefonía móvil, fija, vía radio o de estaciones emisoras, repetidoras y reemisoras de los servicios públicos de radiodifusión sonora y televisión, será sancionado con multa de ocho salarios mínimos vigentes para el sector de comercio.

FUMAR EN LUGARES PROHIBIDOS

Art. 95.- Quien fumare en espacios públicos o lugares cerrados de acceso al público, será



SECRETARÍA MUNICIPAL

sancionado con una multa que oscilará desde los quince a los cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, a menos que lo haga en sección especialmente habilitada como zona para fumadores.

TITULO VI DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO CAPITULO UNICO

Art. 96.- El Procedimiento Administrativo Sancionatorio iniciará de oficio o por medio de denuncia, que podrá ser interpuesta ante las autoridades establecidas en la presente Ordenanza.

Art. 97.- El Procedimiento Administrativo Sancionatorio de oficio, iniciará cuando la persona sea sorprendida en el momento de la comisión de cualquiera de las contravenciones establecidas en la presente ordenanza y sea emplazada según los medios legales pertinentes por medio del Cuerpo de Agentes Metropolitanos o el Delegado Contravencional.

En caso de existir denuncia interpuesta por persona agraviada o tercero realizada de manera verbal o escrita, el delegado realizará el análisis de los indicios de su procedencia y otras acciones que considere pertinente; consecuentemente emitirá auto de inicio, el cual una vez notificado dará por inicio al Procedimiento Administrativo Sancionador. En caso no ser procedente el inicio del procedimiento, se emitirá la resolución respectiva, justificando las razones y se archivará el caso.

DE LA CONTRAVENCION EN FLAGRANCIA

Art. 98.- El contraventor, sea persona natural o jurídica, que fuere sorprendido en flagrancia será informado por el agente del Cuerpo de Agentes Metropolitanos cuál es la norma concreta que ha contravenido, advirtiéndole que se abstenga de continuar realizándola, le solicitará la identificación correspondiente y le impondrá la esquila de emplazamiento. Si el contraventor se negare a identificarse, se solicitará apoyo a la autoridad competente, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurriere, dejando constancia en la esquila de notificación o informe correspondiente de la negativa del contraventor.

De la esquila de emplazamiento se elaborará una original y dos copias por el Agente Metropolitano que la levantó. Una copia se le entregará al contraventor, y la original será remitida al Delegado en un término no mayor de cinco días hábiles, a la cual se anexará el informe para procedimiento sancionatorio junto con las actas de inspección, informe técnico de medición de ruido, si los hubiere.

En los casos de las contravenciones cometidas en flagrancia y éstas afectaren a la colectividad de forma significativa, los Agentes Metropolitanos, además de imponer la esquila de emplazamiento, deberán advertir al contraventor que se abstenga de continuar realizando tal conducta; en caso de incumplimiento de la advertencia, se



SECRETARÍA MUNICIPAL

deberá hacer constar en la esquila de emplazamiento. El Delegado tomará en cuenta para la imposición de la sanción correspondiente, lo establecido en la referida esquila.

DE LA ESQUILA DE EMPLAZAMIENTO

Art. 99.- La esquila de emplazamiento es el documento mediante el cual se le hace saber al infractor que ha cometido una contravención contenida en la presente Ordenanza y que la misma es sancionable. Dicho documento contendrá:

- 1) El lugar, la fecha y la hora de la comisión de la contravención.
- 2) La disposición de esta ordenanza presuntamente infringida.
- 3) La sanción aplicable a la referida contravención.
- 4) El nombre y domicilio del infractor, así como la referencia de su Documento Único de Identidad, en caso de ser extranjero pasaporte o carnet de residente. En caso de persona jurídica, razón social o denominación y Número de Identificación Tributaria, e identificación y vínculo entre quien recibe la esquila y el contraventor.
- 5) El tipo de prueba y descripción de esta, si la hubiere.
- 6) El nombre, cargo y firma del agente metropolitano que levantó la esquila de emplazamiento.
- 7) La firma del infractor, si pudiere firmar o la razón por la que se abstuvo de hacerlo.
- 8) El lugar y fecha que se levantó la esquila.

Las esquilas de emplazamiento se extenderán en formularios previamente impresos y si fueren varios los responsables de una misma o de varias contravenciones, se extenderá una esquila a cada uno de los contraventores.

DEL VALOR DE LA ESQUILA DE EMPLAZAMIENTO

Art. 100.- Las esquilas de emplazamiento y el informe para procedimiento sancionatorio tendrán el valor de declaración testimonial del agente metropolitano que la hubiere levantado, sin perjuicio de corroborarlas o desvirtuarlas con otras pruebas, no obstante, ello, si el contraventor cuestionara el contenido de estas durante la audiencia ante el Delegado, se podrá citar al Agente para la confrontación correspondiente.

La alteración maliciosa de los hechos o de las demás circunstancias que contenga la esquila de emplazamiento, hará incurrir al agente en las sanciones disciplinarias correspondientes, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiere incurrir.

DE LA RECEPCIÓN DE LA CONTRAVENCION POR MEDIO DE LA DENUNCIA

Art. 101.- En caso de que las contravenciones sean dadas a conocer por denuncia o aviso, éstas podrán ser recibidas por los Agentes Metropolitanos, Procuraduría General de la República o por cualquiera de las instancias de atención ciudadana de la municipalidad. Las contravenciones denunciadas de esta forma deberán ser remitidas al Delegado Contravencional en un plazo de cinco días hábiles.



SECRETARÍA MUNICIPAL

DE LA DESESTIMACION DE LA ESQUELA DE EMPLAZAMIENTO

Art. 102.- Previo al inicio del Procedimiento Administrativo Sancionatorio, o durante la tramitación de este, si fuera procedente el Delegado Contravencional desestimará la Esquela de Emplazamiento impuesta por el Cuerpo de Agentes Metropolitanos, en los siguientes casos:

- 1) Cuando no contenga todos los requisitos que señala el artículo 99 de esta ordenanza.
- 2) Cuando los hechos en que se funde no constituyan contravención señaladas por esta Ordenanza.
- 3) Cuando los medios de prueba establecidos no sean suficientes para acreditar la contravención.
- 4) Cuando no esté individualizado el presunto autor o responsable.

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN CASO DE CONTRAVENCION EN FLAGRANCIA

Art. 103.- El presunto responsable tendrá un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente del emplazamiento, para comparecer ante las Oficinas de la Delegación Contravencional, a efecto de manifestar si pagará la multa, o comparecer por escrito a manifestar su derecho de audiencia y defensa. De solicitar audiencia probatoria se señalará en el plazo de la apertura a pruebas; plazo en el cual deberá recopilar toda la prueba que pretende ofrecer en dicha audiencia, en la que se le darán a conocer las diligencias realizadas y se le oirá personalmente, invitándole a que lleve a cabo su defensa.

En caso de no presentarse el presunto responsable en el plazo señalado, se abrirá a prueba por el término de ocho días hábiles, vencido el plazo con o sin su comparecencia, se emitirá resolución motivada dentro del plazo establecido en el Art. 89 de la Ley de Procedimientos Administrativos.

En todas las audiencias que celebre el Delegado, deberá participar un Delegado del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, quien actuará como legítimo contradictor del presunto responsable.

En caso de que se estime procedente, se aplicará lo dispuesto en el Art. 158 de la Ley de Procedimientos Administrativo, del Procedimiento Simplificado.

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN CASO DE DENUNCIA

Art. 104.- En caso de existir denuncia interpuesta por persona agraviada o tercero, realizada de manera verbal o escrita, el delegado realizará el análisis de los indicios de su procedencia y otras acciones que considere pertinente; consecuentemente emitirá auto de inicio, el cual una vez notificado dará por inicio al Procedimiento Administrativo Sancionador. En caso no ser procedente el inicio del procedimiento, se emitirá la resolución respectiva, justificando las razones y se archivará el caso.

El procedimiento administrativo sancionatorio por medio de denuncia deberá reunir los requisitos del Art. 150 de la Ley de Procedimientos Administrativos, no obstante, lo anterior, se podrá atender las denuncias en calidad de aviso y de forma anónima.



SECRETARÍA MUNICIPAL

El Delegado, en caso de ser procedente la denuncia, emplazará al presunto responsable para que, en el plazo de diez días hábiles, se presente a las oficinas de la Delegación Contravencional a ejercer su defensa por medio de escrito, transcurrido dicho plazo compareciendo o no, se abrirá a pruebas por un plazo de ocho días hábiles, dentro de los cuales deberán producirse las pruebas ofrecidas y confirmar las mencionadas en el informe o denuncia. Concluido el término de prueba y recibidas las que se hubieren ordenado o solicitado, se resolverá en forma motivada dentro del plazo establecido en el Art. 89 de la Ley de Procedimientos Administrativos.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CIERRE DEFINITIVO

Art. 105- El cierre definitivo podrá aplicarse una vez agotado el debido proceso y dictado fallo condenatorio por infracción a la presente Ordenanza y que aun persista la contravención, de conformidad al procedimiento especial siguiente:

1) Si se comprobare por medio de una nueva inspección o esquila de emplazamiento, que persiste la contravención el Delegado Contravencional iniciará el procedimiento administrativo sancionatorio por medio del respectivo emplazamiento, a través del cual se le hará saber al infractor la falta que se le atribuye y se le otorgará un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente de la notificación para que ejerza su derecho de defensa. Habiendo comparecido o no, se abrirá a prueba por el termino de ocho días, a efecto que presente la prueba útil, idónea y pertinente según sea el caso.

2) Si no presenta prueba de descargo que desvirtúe la infracción cometida se tendrá por establecida la infracción; se emitirá fallo condenatorio previniéndole que cierre voluntariamente, en un plazo de quince días hábiles, caso contrario la Municipalidad procederá al cierre definitivo del establecimiento, para lo cual el Delegado Contravencional requerirá al Cuerpo de Agentes Metropolitanos proceda al cierre definitivo del establecimiento, debiendo levantar acta en duplicado que deberán firmar las partes intervinientes una de las cuales será entregada al contraventor y otra remitida en el plazo de cinco días hábiles a la Delegación Contravencional junto con el informe correspondiente. En caso de que el contraventor se negare a firmar el acta de cierre definitivo, se deberá hacer constar dicha situación.

En el inmueble donde haya funcionado un establecimiento sin el permiso municipal para la venta o consumo de bebidas alcohólicas o licencia de funcionamiento, no podrá instalarse un nuevo establecimiento con un nuevo nombre o propietario, excepto cuando haya cumplido todos los requisitos necesarios para su legalización.

DE LA VALORACION DE LAS PRUEBAS

Art. 106.- Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán probarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho y será aplicable, en lo que procediere, el Código Procesal Civil y Mercantil.

Se practicarán en el procedimiento todas las pruebas pertinentes y útiles para determinar la verdad de los hechos, aunque no hayan sido propuestas por los interesados y aun en contra de la voluntad de estos.



SECRETARÍA MUNICIPAL

Las pruebas serán valoradas en forma libre, de conformidad con las reglas de la sana crítica; sin embargo, para el caso de la prueba documental, se estará al valor tasado de la misma en el derecho procesal común.

El Delegado sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados, cuando sean manifiestamente impertinentes o inútiles, mediante resolución motivada.

DEL FALLO

Art. 107.- El Delegado resolverá emitiendo resolución de forma escrita, en la cual deberá decidir todas las cuestiones de hecho y de derecho que resulten del expediente, debiendo contener lo siguiente:

- 1) El lugar y fecha en que se dicte el fallo.
- 2) La constancia de haber oído a los señalados como presuntos responsables de la contravención.
- 3) Relación de las disposiciones infringidas, si no estuvieren correctamente calificadas en la esquila de emplazamiento o denuncia incoada.
- 4) Pronunciamiento del fallo condenatorio o absolutorio respecto a cada uno de los indicados como responsables de la contravención; individualizándolos, y ordenando, si correspondiere, la restitución de las cosas decomisadas.
- 5) Cita de las disposiciones en que se funda la resolución.
- 6) Referencia de haber realizado la acumulación de varios expedientes, cuando así hubiere ocurrido.
- 7) Indicación de los recursos oponibles, el plazo para interponerlos, el lugar en que deben presentarse y las autoridades competentes para resolverlos.

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos.

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES

Art. 108.- Para la notificación de las resoluciones emitidas por el Delegado Contravencional se observarán las reglas establecidas en los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Procedimientos Administrativos.

RECURSO DE APELACIÓN

Art. 109.- De la resolución condenatoria emitida por el Delegado Contravencional se admitirá recurso de apelación para ante el Concejo Municipal.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN

Art. 110.- De las resoluciones del Delegado se admitirá recurso de apelación para ante el Concejo Municipal, el cual deberá interponerse ante el Delegado Contravencional o el Concejo Municipal, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de la notificación de la resolución.



SECRETARÍA MUNICIPAL

La admisión o rechazo del recurso deberá resolverse en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de presentación o remisión del mismo al Concejo Municipal.

Si fuera necesario, se abrirá a prueba por el plazo de cinco días. Sólo se abrirá a prueba, cuando el recurso esté fundado en nuevos hechos que no consten en el expediente o cuando resulte imprescindible la aportación de prueba diferente a la documental.

El plazo para resolver el recurso y notificar la resolución será de un mes; con la resolución que se dicte sobre el recurso de apelación, se agota la vía administrativa.

TITULO VII DE LA EJECUCION DE LAS SANCIONES CAPITULO UNICO

DE LAS RESOLUCIONES FIRMES

Art. 111.- Si no se apela de la resolución emitida por el Delegado Contravencional, o habiéndose apelado el recurso hubiere sido rechazado o declarado sin lugar, se informará de la resolución a la unidad responsable para que haga ejecutar la resolución vía administrativa.

Si la ejecución es por vía judicial, se estará a lo que determina el artículo 100 inciso primero del Código Municipal.

COBRO ADMINISTRATIVO DE LA MULTA

Art. 112.- Una vez en firme la multa, la Municipalidad por medio de la Unidad responsable al efecto, iniciará el cobro administrativo correspondiente, pudiendo dar aviso por escrito a cada contraventor de la obligación del pago de la multa y prevenirles que, en caso de no efectuar el pago de la misma, la Municipalidad queda facultada para iniciar el procedimiento del Cobro Judicial sobre el saldo de la multa adeudada.

PROCEDIMIENTO DEL COBRO ADMINISTRATIVO

Art. 113.- La unidad responsable del cobro administrativo se encargará de notificar por escrito el cobro de la multa, otorgándoseles un plazo de treinta días para efectuar el pago, contados a partir de la notificación de cobro, quedando una copia de la misma en el expediente de cobro administrativo del contraventor.

Se podrá realizar una segunda notificación personal de cobro, esta vez otorgando un plazo de tres días hábiles para efectuar el pago, dejando constancia en el expediente de cobro administrativo que el cobro administrativo fue agotado.

COBRO JUDICIAL

Art. 114.- Una vez agotado el cobro administrativo, la Municipalidad iniciará el cobro judicial de la multa, de conformidad a los artículos 115, 116, 117, 118 y 119 de la Ley General Tributaria Municipal.



SECRETARÍA MUNICIPAL

TITULO VIII DE LAS DISPOSICIONES FINALES CAPITULO ÚNICO DISPOSICIONES FINALES

CONTEO DE PLAZOS

Art. 115.- Los plazos en días, a los que se refiere la presente Ordenanza, se entenderán en días hábiles.

DESTINO DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE MULTAS

Art. 116.- Los pagos provenientes de las multas que se impongan, en virtud de lo dispuesto en la presente Ordenanza, se centralizará en el fondo general del municipio de San Salvador Centro.

APLICACIÓN SUPLETORIA DE OTRAS FUENTES DE ORDENAMIENTO JURÍDICO

Art. 117.- La presente Ordenanza se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos, Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas, Ordenanzas del Municipio de San Salvador Centro y a lo dispuesto por las normas del derecho común que fueren aplicables.

CARÁCTER ESPECIAL

Art. 118.- La presente Ordenanza es de carácter especial, por consiguiente, sus normas prevalecerán sobre cualquier otra Ordenanza del Municipio de San Salvador Centro que la contraríe.

DEROGATORIAS

Art. 119.- El contenido de la presente Ordenanza Deroga expresamente la vigencia de las ordenanzas: Ordenanza para la Convivencia Ciudadana del municipio de San Salvador, emitida en fecha 18 de septiembre del año 2020, según Decreto Municipal N°. 30, publicada en el Diario Oficial N° 217, Tomo 429, de fecha 29 de octubre del año 2020; Ordenanza de Convivencia Ciudadana, Contravenciones Administrativas y Resolución Alternativa de Conflictos del Municipio de Mejicanos emitida mediante Decreto Municipal Decreto Municipal No. 4, de fecha 26 de julio de 2017, publicado en el Diario Oficial No. 197, Tomo 417, de fecha 23 de octubre de 2017, la Nueva Ordenanza Contravencional del Municipio de Ayutuxtepeque emitida por medio de Decreto Municipal No. 1, de fecha 2 de marzo de 2011, publicado en el Diario Oficial No. 72, Tomo 391, de fecha 12 de abril de 2011, la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas del Municipio de Ciudad Delgado emitida mediante Decreto Municipal No. 3, de fecha 20 de agosto de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 172, Tomo 396, de fecha 17 de septiembre de 2012, la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas del Municipio de Cuscatancingo emitida por medio de



SECRETARÍA MUNICIPAL

Decreto Municipal No. 4, de fecha 2 de octubre de 2013, publicado en el Diario Oficial No. 22, Tomo 401, de fecha 27 de noviembre de 2013.

VIGENCIA

Art. 120.- La presente Ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

Dado en el salón de sesiones del Concejo Municipal de San Salvador Centro, el día veintiuno de mayo del año dos mil veinticinco.